



## 規約および使用規則等

号室

## も く じ

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. 規 約.....                                         | 1   |
| 2. 使 用 規 則.....                                     | 3 9 |
| 3. 駐 車 場 使 用 規 則.....                               | 4 3 |
| 4. 自 転 車 置 場 使 用 規 則.....                           | 4 5 |
| 5. 集 会 室 使 用 規 則.....                               | 4 7 |
| 6. 規 約 承 認 書.....                                   | 5 1 |
| 7. 管 理 委 託 契 約 書.....                               | 5 3 |
| 8. H K I C ホ ー ム モ ニ タ ー 設 備 保 守 点 検 委 託 契 約 書..... | 6 9 |
| 9. 駐 車 場 使 用 契 約 書.....                             | 7 7 |
| 1 0. 自 転 車 置 場 使 用 契 約 書.....                       | 8 1 |

# 1. 規 約

## ステーションプラザ立会川規約

ステーションプラザ立会川の各専有部分を所有する区分所有者（以下「区分所有者」という。）は、昭和37年4月4日法律第69号「建物の区分所有等に関する法律」（昭和58年5月13日改正、昭和59年1月1日施行・法律第51号）に基づき、次の通りステーションプラザ立会川規約（以下「本規約」という。）を定める。

### 第1章 総 則

#### （目 的）

第 1 条 本規約は、ステーションプラザ立会川に属する敷地、建物および付属施設の管理ならびに使用に関する区分所有者および区分所有者相互間の諸事項について定めることにより、区分所有者の共同の利益を維持増進し良好な住環境を保持することを目的とする。

#### （定 義）

第 2 条 本規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）、第2条第1項の区分所有権をいう。
- (2) 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
- (3) 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
- (4) 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
- (5) 共用部分等 共用部分および付属施設をいう。
- (6) 専用使用権 敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
- (7) 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地および共用部分等の部分をいう。

#### （規約の遵守義務）

第 3 条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、本規約および使用規則を誠実に遵守しなければならない。

2 区分所有者は、同居する者（区分所有者が法人なる場合においては、その専

有部分において使用する者を含む。以下、本規約において同様とする。) に対して本規約および使用規則に定める事項を遵守させなければならない。

(規約対象物件)

第 4 条 本規約の対象となるステーションプラザ立会川に属する敷地、建物および付属施設(以下「規約対象物件」という。)は、末尾表示(1)記載の通りとする。

(規約の効力)

第 5 条 本規約は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

(管理組合)

第 6 条 各区分所有者は、第 1 条に定める目的のための全区分所有者より構成され、本規約により、その管理運営が行なわれる団体(以下この団体を「管理組合」という。)の構成員となる。

2 管理組合は事務所をステーションプラザ立会川に置く。

3 管理組合の業務、組織等については第 6 章に定めるところによる。

## 第 2 章 専有部分および共用部分等の範囲等

(専有部分等の範囲)

第 7 条 規約対象物件のうち、区分所有権の対象となる建物の専有部分は次の通りとする。

(1) 住戸番号を付した住戸および当該住戸内付属専用設備

(2) 店舗兼事務所記号を付した店舗兼事務所および当該店舗兼事務所内付属専用設備

2 専有部分を他から区分する構造物および専有部分を構成する設備並びに区分所有者の専有物の帰属については、次の通りとする。

(1) 天井については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

(2) 床については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

(3) 壁については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

(4) 出入口扉については、錠および内部塗装以内を専有部分とする。

(5) シャッター、窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする。但し、

1 階店舗兼事務所(A)又は(B)の区分所有者が当該店舗兼事務所に取り

付けたシャッター、窓枠、窓ガラス、扉等及び当初1階店舗兼事務所（A）  
区分所有者が規約対象物件の敷地内に設置するキュービクル並びにハンド  
ホールについては当該区分所有者の専有物とする。

(6) 配線、配管、ダクト、パイプシャフト等については、当該専有部分の専有  
に供する部分のみを専有部分とする。

3 専有部分の床面積は、内壁で囲まれた部分の水平投影面積による不動産登記  
簿記載の通りとする。

（共用部分等の範囲）

第 8 条 規約対象物件のうち共用部分等の範囲は、末尾表示(1)の記載の通りとする。

### 第3章 敷地及び共用部分等の共有

（敷地の共有）

第 9 条 規約対象物件のうち敷地及び共用部分等は区分所有者全員の共有とする。

（共有持分）

第 10 条 区分所有者の共有持分は、建物の専有部分の総床面積に対し、その所有する  
専有部分の床面積の割合により算出した末尾表示(2)の通りとする。

2 前項の床面積の計算は、第7条第3項の規定にかかわらず界壁の中心線で囲  
まれた部分の水平投影面積によるものとする。

（分割請求及び単独処分の禁止）

第 11 条 区分所有者は、敷地および共用部分等の分割を請求することは出来ない。

2 区分所有者は、その所有する専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを  
分離して譲渡、貸与または担保提供等の権利の移転また設定等の処分をしては  
ならない。

### 第4章 用 法

（専有部分の用法）

第 12 条 区分所有者は、その所有にかかる専有部分を次の各号、及び次項以下の定め  
に従って使用しなければならない。

(1) 住戸番号を付した住戸については住戸のみとする。

(2) 店舗兼事務所については、夫々店舗又は事務所のみとする。

## 2 使用上、又は用法上の一般的制限

区分所有者は前項に定める用途として使用するに当たって、下記事項を遵守しなければならない。

- (1) ステーションプラザ立会川居住者及び近隣住民に対し、生活を害するおそれのある臭気、著しい騒音、又は喧騒を発生してはならない。
- (2) ステーションプラザ立会川の居住者及び近隣住民に対し、心理的不安を与えたり、危害又は建物への損傷のおそれのあるような用途又は使用に供してはならない。
- (3) ステーションプラザ立会川の健全な環境上、又はステーションプラザ立会川居住者、及び近隣住民への風紀上好ましくあらざる用途又は使用に供してはならない。
- (4) ステーションプラザ立会川の建物の電気、ガス、給排水等にかかる現有設備の容量を越える容量を必要とするような用途のために供してはならない。

## 3 用途上の具体的制限

前項による制限に反しない場合でも、下記業種又は用途に供してはならない。

- (1) キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・スナック・遊戯場・ダンスホール等の風俗営業その他これらに類するもの。
- (2) 旅館・ホテル・宿泊所等。
- (3) トルコ浴場・サウナ浴場等その他これらに類するもの。
- (4) 映画館・演芸場・観覧場等その他これらに類するもの。
- (5) 学習塾・楽器教室・保育所・幼稚園等。
- (6) 獣医・ペットショップ等動物を対象とする営業。

## 4 消防法に基づく建築上の制限

本マンション1階店舗兼事務所（A）については、消防法施行令第8条区画であり、当該専有部分にかかる天井・壁・床等については、ダクト等の貫通部を設けてはならない。

## 5 建築構造上に基づく制限

区分所有者は、その所有する専有部分の柱・梁、壁等構造体に対し貫通部を設けてはならない。但し、止むを得ない場合においては、当初の施工会社（株式会社長谷川工務店）と打合せをする他、共用部分等の変更にかかる所定の手

続を経なければならぬ。

## 6 使用規則に基づく制限

別に定める「使用規則」に反するような使用、又は用途に供してはならない。

(敷地および共用部分等の用法)

第 13 条 敷地及び共用部分等の使用にあたっては、本規約等に定めるものの他、通常の用法に従って使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第 14 条 区分所有者は、末尾表示(3)にかかげるシャッター・バルコニー・ルーフバルコニー・玄関扉、又は出入口扉・窓枠・窓ガラス（但し第7条第2項第5号に定める専有物を除く。又この条及び第24条及び末尾表示(3)において「バルコニー等」という）について、同表にかかげる所定の区分所有者が専用使用権を有することを承認する。

2 「ルーフバルコニー」について、専用使用権を有している者は、同表にかかげるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。なお、当該使用料は管理費に充当するものとする。

3 第1項に定めた専用使用権は、専有部分の処分に従う。

(駐車場の専用使用権と専用使用)

第 15 条 区分所有者は別添の図に示す駐車場施設（台数14台）について、1階店舗兼事務所（A）区分所有者である「ときわ相互銀行」が4台分（指定位置№1～№4）について確定的に専用使用権を有し、又、残余については他の特定の区分所有者が、管理組合と駐車場使用契約を締結のうえ、夫々、専用使用することを承認する。

2 駐車場施設について専用使用する区分所有者は、末尾表示(5)に定める専用使用料を管理組合に納入しなければならない。なお、当該使用料は、管理費に充当されるものとする。

3. 駐車場施設について専用使用する区分所有者（第17条第1号に定める第三者を含む）は別に定める「駐車場使用規則」を遵守しなければならない。

(自転車置場の専用使用権と専用使用)

第 16 条 区分所有者は別添の図に示す自転車置場（台数146台）について1階店舗

兼事務所（Ａ）の区分所有者である「ときわ相互銀行」が１８台分（本マンション建物の北側非常階段寄りの１８台収容部分）について、確定的に専用使用権を有し、又、残余については他の特定の区分所有者が管理組合と自転車置場使用契約を締結のうえ、夫々、専用使用することを承認する。

２ 自転車置場について専用使用する区分所有者は、末尾表示(5)に定める専用使用料を管理組合に納入しなければならない。なお、この納付にあたってはその年額を一括して払込むものとし、納付された当該使用料は管理費に充当されるものとする。

３ 自転車置場について専用使用する区分所有者（第１７条第１号に定める第三者を含む）は別に定める自転車置場使用規則を遵守しなければならない。

（共用部分等の第三者の使用）

第 17 条 区分所有者は、次にかかげる共用部分等の一部について夫々当該各号に定めるところに従い、第三者が使用することを承認するものとする。

(1) 駐車場施設及び自転車置場について、１階店舗兼事務所（Ａ）区分所有者である「ときわ相互銀行」の専用使用権の範囲内で、同行への来店客が一時的を使用をすること。

(2) 管理事務室、管理人室等その他規約対象物件の管理業務遂行上必要な施設、および備品等について、第４０条の管理業務受託者が無償で使用するこ  
と。

(3) 東電借室（電気室）及び主幹盤室について東京電力株式会社が、無償で  
使用すること。

（看板、広告等の設置、表示等の承認）

第 18 条 区分所有者は本マンションにおける看板、広告等の設置・表示等について特定の区分所有者又は、その占有者が次の各号以下の定めに従って敷地、並びに建物の共用部分又は、第７条第２項第５号但書による専有物について専用使用又は使用することを承認するものとする。

(1) １階店舗兼事務所（Ａ）区分所有者である「ときわ相互銀行」が、「ボール看板」設置のため、及び営業用広告表示のために、末尾表示(4)ーイに定めるところに従い有償又は無償にて専用使用すること。

(2) １階店舗兼事務所（Ｂ）の区分所有者が広告看板設置のために、末尾表示

(4)ーイに定めるところに従い無償にて専用使用すること。

(3) (1)号の有償にかかる専用使用料は管理費に充当する。

(4) 第7条第2項第5号但書に基づく専有物については、本マンションの品位を落さない範囲で営業用広告文字に限って、表示できるものとする。

(室外機等設置のための敷地等の専用使用の承認)

第19条 区分所有者は、次の各号の定めに従って、特定の区分所有者が本マンション敷地又は外壁等共用部分の一部について、専用使用することを承認するものとする。

(1) 1階の店舗兼事務所(A)の区分所有者である「ときわ相互銀行」が、末尾表示(4)ーロに定めるところに従い冷暖房用機器・キュービクル並びにハンドホール及びそれらの附属施設の設置のために、無償にて専用使用すること。

(2) 1階店舗兼事務所(B)の区分所有者が末尾表示(4)ーロに定めるところに従い冷暖房用機器及びそれらの附帯施設設置のために無償にて専用使用すること。

(使用規則)

第20条 規約対象物件の使用については、別に使用規則・駐車場使用規則・自転車置場使用規則・集会室使用規則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)

第21条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、本規約及び使用規則に定める事項を当該第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与にかかる契約に、本規約及び使用規則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方に本規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

3 第1項の場合において、当該第三者に違背行為があったことにより生ずる損害の賠償及び紛争等の処理は全て当該区分所有者が当該第三者と連帯して負うものとする。

## 第5章 管 理

## 第1節 総 則

### （区分所有者の管理義務）

第 22 条 区分所有者は、次条から第 25 条までに定めるところに従い、規約対象物件の保全、保守、点検、調整、清掃、修繕、その他必要な行為（以下「管理」という。）を行い、規約対象物件の価値および機能の維持を図らなければならない。

### （専有部分等の管理）

第 23 条 規約対象物件の専有部分及び専有物（以下「専有部分等」という）については、当該専有部分等を所有する区分所有者が自己の責任と負担において管理する。

### （専用使用部分の管理）

第 24 条 規約対象物件のうちバルコニー等の専用使用部分については、当該部分の専用使用を認められた区分所有者が自己の責任と負担において管理する。ただし、管理組合が区分所有者全員の責任と負担において管理することが適当であると認めた場合はその限りでない。

2 前項の管理を行うにあたって、当該区分所有者は規約対象物件の外観、形状等を変更してはならない。

### （組合管理部分の管理）

第 25 条 規約対象物件の敷地および共用部分等のうち、専用使用部分以外の部分（以下「組合管理部分」という。）については、第 6 条に定める管理組合が区分所有者全員の責任と負担において管理する。

### （必要箇所への立入）

第 26 条 第 23 条から前条までに定めるところにより専有部分等、専用使用部分、組合管理部分の管理を行う者は、必要最少限度の範囲において、必要箇所への立入を当該部分に係る区分所有者もしくは区分所有者以外の専有部分の占有者または組合に請求することができる。

2 前項により立入請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

3 第 1 項の立入請求を拒否した者は、拒否の結果生じた損害を賠償しなければならない。

4 立入をした者は、速やかに立入をした箇所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第 27 条 区分所有者または区分所有者以外の専有部分の占有者は、本人、その家族、使用人もしくは来訪者が故意または過失により、規約対象物件またはその区分所有者もしくはその他の居住者等に損害を与えた場合は、被害者の請求に従い、直ちに原状回復その他の方法により損害を償わなければならない。

## 第2節 諸費用の負担

(管理費等)

第 28 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため次の費用（以下「管理費等」という）を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費

二 修繕維持積立金

2 管理費等の額については、末尾表示(6)に掲げるものとし、その算出は第 10 条 2 項に定める専有面積の割合に応じたものとし、使用頻度等他の事情を一切勘案しないものとする。

(承継人に対する債権の行使)

第 29 条 管理組合が管理費等及び専用使用料について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行なうことができる。

(管理費)

第 30 条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する費用に充当する。

- (1) 組合管理部分の損害保険料および個人賠償責任保険料
- (2) 組合管理部分の電気料、水道料、ガス料、電話料
- (3) 組合管理部分の E V 設備、電気設備、照明設備、避雷針設備、テレビ共聴設備、給排水衛生設備、汚水貯溜槽、防犯・消防設備等の保守点検料、検査料および調整、保全の費用
- (4) 組合管理部分の受水槽・高架水槽ならびに排水管等の清掃費
- (5) 組合管理部分の清掃および塵芥処理に要する費用
- (6) 組合管理部分の植栽維持費
- (7) 管理用設備、備品、資機材、消耗品の購入費

- (8) 業務要員費
- (9) 管理業務手数料
- (10) 組合管理部分の経常的な補修費
- (11) 町内会、その他加入団体の会費ならびにそれらの団体、官公署等との渉外  
に要する費用
- (12) 第39条以下に定める組合業務の運営にかかる経費
- (13) その他、全体の運営、維持に要する費用

(修繕維持積立金)

第31条 修繕維持積立金は、前条の管理費以外の次の各号に要する費用に充当するため積立てるものとする。

- (1) 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
- (2) 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
- (3) 敷地および共用部分等の変更または処分
- (4) その他敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる費用

2 修繕維持積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(専用使用料)

第32条 敷地及び共用部分等の専用使用にかかる専用使用料の用途は、第14条第2項、第15条第2項及び第16条第3項の定めに従う。

(管理費等の改定)

第33条 管理費等および専用使用料が公租公課、諸物価等に比較して不適當となった場合は、区分所有者および議決権の各過半数の決議を得てこれを増減することができる。

(区分所有者の納付)

第34条 管理費等および専用使用料については、事由の如何を問わず、それぞれ納付日に現に区分所有権を有する者が納付しなければならない。

(公租公課の負担)

第35条 建物の共用部分および建物付属施設ならびに敷地に関する固定資産税、都市計画税等の公租公課は、区分所有者全員の負担とする。

## 第6章 管 理 組 合

### 第1節 総 則

(組合員の行為)

第 36 条 区分所有者は、次の各号に掲げる行為を行うにあたっては管理組合の構成員  
(以下「組合員」という。)としてこれを行う。

(1) 区分所有法に複数の区分所有者の合意もしくは決定または集会の決議を要するものと定められた次の諸事項の合意、決定、決議

イ. 敷地および共用部分等の変更

ロ. 敷地および共用部分等の管理に関する事項

ハ. 管理者の選任または解任

ニ. 本規約及び使用規則の変更、廃止または新たな規約及び使用規則の設定

ホ. 本規約保管者の決定

ヘ. 議事録保管者の決定

ト. 集会の招集、議事

チ. 義務違反者に対する措置

リ. 法人格の取得

ヌ. 建物の復旧及び建替え

ル. 区分所有者又は管理者の先取特権

(2) 前号各事項の実行、処理

### 第2節 組 合 員

(組合員の資格)

第 37 条 組合の組合員たる資格は、ステーションプラザ立会川の区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

(届出義務)

第 38 条 新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届出なければならない。

### 第3節 管理組合の業務

(業 務)

第 39 条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 管理業務

- イ. 組合管理部分の保安、保全、保守、点検、運転、調整、手入れ、清掃、塵芥処理および消毒等
- ロ. 組合管理部分の諸修繕および取替等
- ハ. 組合管理部分の損害保険に関する業務
- ニ. 官公署、町内会等との渉外業務
- ホ. 規約対象物件内における風紀、秩序、安全の維持
- ヘ. 規約対象物件内における防犯、防災に関する業務
- ト. 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると認められる業務

(2) 敷地および共用部分等の変更、処分および運営

- イ. 敷地および共用部分等の新設、改造、改良または除去に関する業務
- ロ. 敷地および共用部分等の売却、廃棄、担保提供その他権利の変更に關する業務
- ハ. 敷地および共用部分等の使用に関する許認可、運営

(3) 敷地および共用部分等の管理に関する会計業務

- イ. 管理費等および専用使用料の収納、保管、運用、支払
- ロ. 収支決算および予算に関する業務
- ハ. 敷地および共用部分等にかかわる固定資産税、都市計画税等の公租公課の配分、徴収および納付（区分所有者から直接徴収されるものを除く。）

(4) 総会および理事会において決議された業務

(5) 広報および連絡業務

(6) 前各号の他、法人格の取得、建物の復旧及び建替え、義務違反者に対する措置等、その他円滑な共同生活を維持・管理するために必要な一切の業務

(業務の委託)

第 40 条 組合は、第39条の業務の全部または一部を第三者に委託し、もしくは請負わせることができる。

(損害保険契約)

第 41 条 組合は、組合管理部分に対する損害保険の付保につき管理組合を被保険者として組合名義で保険契約を締結する。

2 前項の保険証券は管理組合が保管し、損害が生じた場合には、管理組合が保険金請求権を行使し、当該保険金をもって損害の生じた組合管理部分の原状回復の費用に充当する。

3 専有部分の損害保険は、各区分所有者が単独で付保するものとし、前二項に含めないものとする。ただし、組合員等に対する個人賠償責任保険については組合名義で保険契約を締結するものとする。

(防火管理者)

第 42 条 組合は、区分所有者または管理受託者の中から防火管理者を選出する。

#### 第4節 組織および役員

(組 織)

第 43 条 総会は、ステーションプラザ立会川管理組合の組合員全員にかかわる事項を審議決定する機関としておかれる。

2 総会は、ステーションプラザ立会川管理組合の組合員全員をもって構成する。

3 理事会は、第39条に定める業務を執行する機関としておかれる。

(役員の構成)

第 44 条 組合に理事長1名、副理事長1名、理事10名、監事2名の役員をおく。

2 理事（理事長・副理事長を含み以下同様とする）及び監事は総会で選任する。

3 理事長・副理事長は理事の互選により選任する。

(役員の資格)

第 45 条 役員は、ステーションプラザ立会川に現に居住する組合員ででなければならない。但し当該組合員が法人である場合には、当該法人の代表者が指定する使用人を以って充つことができる。

(役員の任期)

第 46 条 役員の任期は、いずれも1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了または辞任によって退任する役員は、新たに選任される役員が就

任するまで引続きその職務を行う。ただし、第37条に定める組合員の資格または前条に定める役員の資格を喪失した役員は、その喪失と同時に当然に退任するものとし、理事会は第44条第2項の規定にかかわらずその欠員を速やかに補充しなければならない。

3 補充により新たに選任された役員の任期は、現に存在する役員の残任期間とする。

(役員の辞任)

第47条 役員が辞任するときは、理事会の承認を得なければならない。

(役員の誠実義務)

第48条 役員は、法令、本規約・使用規則および総会並びに理事会の決議に従い、誠実にその職務を遂行するものとする。

(役員の責任)

第49条 理事長および理事会の執行した業務に関する責任は、組合員全員が負う。ただし、故意または重大な過失についてはこの限りでない。

(役員の報酬)

第50条 役員の報酬の有無、その金額は総会の決議によって定める。

(理事長)

第51条 理事長は、ステーションプラザ立会川管理組合を代表し区分所有法に定める管理者となる。

2 理事長は、理事会を代表する。

3 理事長は、次の各号に掲げる業務を執行しなければならない。

(1) 本規約・使用規則により理事長の職務として定められた事項

(2) 総会または理事会により理事長の職務として決議された事項

(3) 組合の業務の総括

(4) 第55条に定める定期総会において、組合員に対する第70条に定める会計年度における管理組合の業務執行に関する報告

4 理事長は理事会の承認を受けて他の理事に対し、その職務の一部を委任することができる。

(副理事長)

第52条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行

し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。

(理事)

第 53 条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。

(監事)

第 54 条 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合業務の執行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

## 第5節 総 会

(総 会)

第 55 条 総会は、定期総会および臨時総会として、区分所有法第34条以下に定める集会となる。

2 定期総会は、毎年1回、新会計年度開始以降2ヶ月以内に、また臨時総会は、必要ある場合に理事会の決議を得て理事長が招集する。

3 総会の議長は、総会にて選出する。

(招集手続)

第 56 条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の14日前までに、会議の日時、場所および目的を組合員に通知しなければならない。

2 前項の通知は管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとし、その届出のない組合員に対しては規約対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとする。又、同項の通知は、通常それが到達すべきときに到達したものとみなす。

3 第1項の通知は、規約対象物件内に居住する組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。この場合には同項の通知は、その掲示をしたときに到達したものとみなす。

4 第1項の通知の場合において会議の目的たる事項が区分所有法第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項に規定する決議事項で

あるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

- 5 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(占有者の意見陳述権及び総会出席者)

第57条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。

- 2 前項に規定する場合には、総会を招集する者は、第56条に規定する招集の通知を発したる後は、同条第3項に定めた所定の掲示場所に総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を掲示しなければならない。

- 3 組合員の他理事会が必要と認めた者は総会に出席することができる。

(議 決 権)

第58条 組合員はその所有にかかる専有部分1戸について末尾表示(2)に定める議決権を有する。

- 2 前項の各専有部分について、2名以上の組合員が存在する場合は、議決権をその全員が共同で有するものとする。

- 3 前項の場合、当事者間の協議で1名を議決権を行使する者と定め、その者の氏名を総会開催までに管理組合に届出なければならない。

- 4 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。

- 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合には、その代理人は当該組合員と同居する者、または当該組合員から住戸を借り受けた者、他の組合員もしくはその組合員と同居する者および当該組合員が法人の場合にはその使用人でなければならない。

- 6 前項の場合において、代理人は、当該代理権を証する書面を管理組合に提出しなければならない。

(組合員の総会招集権)

第59条 組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは管理組合に対し会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求することができる。

- 2 前項の規定による請求がなされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする総会の招集通知が発せられなかったときは、

その請求をした組合員は総会を招集することができる。

- 3 前2項により総会が招集された場合には、総会を招集した組合員の1人が議長となる。

(議決事項の事前通知)

第60条 総会においては、第56条に定めるところによりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。

(総会の成立)

第61条 総会は、組合員総数及び第58条第1項に定める議決権総数の各過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。

(議決方法)

第62条 総会の議事は、次項から第3項に掲げる場合を除いて総会に出席した組合員および議決権の各過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

- 2 区分所有法第62条に定める「建替え決議」は、組合員および議決権の各5分の4以上(委任状を含む)の合意により決する。

- 3 次の各号に掲げる事項は、組合員及び議決権の各4分の3以上(委任状を含む)の合意により決する。

- (1) 本規約及び使用規則の制定及び改廃

- (2) 敷地および共用部分等の変更(但し改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く)

- (3) その他、区分所有法に定められた事項および総会において本項の方法により議決することとした事項

- 4 前項第1号において本規約及び使用規則の設定、変更及び廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該所有者の、又第2号において敷地及び共用部分等変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときはその専有部分の所有者の承諾を得なければならない。この場合、当該組合員は正当な理由なくしてこれを拒否してはならない。

(議決事項)

第63条 次の各号に掲げる事項については、総会の議決を得なければならない。

- (1) 収支決算および事業報告

- (2) 収支予算および事業計画
- (3) 管理費等及び専用使用料の額ならびに賦課徴収方法
- (4) 敷地又は共用部分等の変更
- (5) 規約および使用規則の制定、変更又は廃止
- (6) 第31条第1項に定める共用部分の修繕等の実施ならびにそれに充てるための資金の借入および修繕維持積立金の取崩
- (7) 役員の選任及び解任並びに組合運営費の額及び支払方法
- (8) 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
- (9) その他第39条に定める管理組合の業務に関する重要事項

(総会の決議に代る書面による合意)

第64条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。

(議事録の作成保管)

第65条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録には議事の経過の要領及び結果を記載し議長と出席した理事2人がこれに署名押印するものとする。

- 2 理事長は議事録を保管し組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。

(議決事項の承継)

第66条 総会において議決した事項については、組合員の特定承継人および包括承継人に対しても効力を生ずる。

## 第6節 理 事 会

(理 事 会)

第67条 理事会は理事長、副理事長及び理事で構成し、総会の決議および規約等に基づく組合の業務の執行をするほか、理事会が必要と認める軽易な事項を決定し処理する。

- 2 理事会は、必要の都度、理事長が招集し、その議長となる。
- 3 理事会の議事は、理事長、副理事長および理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決定する。

- 4 監事は、理事会に出席し意見を述べるができる。ただし、議決に参加することはできない。

(理事会の議事録)

第 68 条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長および出席した理事がこれに署名押印しなければならない。

2 前項の議事録は、理事長または理事会において指名されたものが保管する。

3 組合員より前項の議事録の閲覧の請求があったときは、第65条第2項の規定を準用する。

(理事会の業務)

第 69 条 理事会は、本規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

- (1) 収支決算案、収支予算案および事業計画案の作成および総会への提出
- (2) 敷地又は共用部分の変更案
- (3) 規約改廃案および使用規則の制定または変更に関する案の作成および総会への提出
- (4) その他の議案の作成および総会への提出
- (5) 第78条に定める義務違反者に対する措置案
- (6) 総会から付託された事項の審議、決定

## 第7章 会 計

(会計年度)

第 70 条 管理組合の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。

(管理組合の収入、支出)

第 71 条 管理組合の会計における収入は、第28条に定める管理費等、並びに第14条第2項、第15条第2項、第16条第3項および第18条第3号の専用使用料によるものとし、その支出は第30条、第31条に定める諸費用に充当する。

(収支予算の作成、変更)

第 72 条 理事会は、管理組合の会計に関して新会計年度の収支予算案を作成して、こ

れを定期総会にはかりその承認を得なければならない。

- 2 収支予算を変更する場合にあっては、臨時総会にはかりその承認を得なければならない。

(会計報告)

第 73 条 理事会は、管理組合の会計に関し、前会計年度収支決算案を作成して、監事の会計監査を得た後これを定期総会に報告しその承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)

第 74 条 管理組合は第 28 条に定める管理費等及び第 14 条第 2 項、第 15 条第 2 項並びに第 18 条第 3 号に定める専用使用料について、予め管理組合の指定する金融機関に組合員が各自開設する預金口座から、自動振替の方法により、第 76 条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月末日までに一括して徴収する。ただし臨時に要する費用として、特別に徴収する場合および第 16 条第 3 項の専用使用料については別に定めるところによる。

- 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合はその未払金額について年利 14% (365 日の日割計算) の遅延損害金を加算してその組合員に対して請求する。

- 3 前項の遅延損害金は第 30 条の費用に充当する。

- 4 組合員は事由のいかんを問わず管理費等及び専用使用料の返還請求並びに分割請求をすることはできない。

(管理費等の過不足)

第 75 条 第 73 条に定める決算の決果、管理費に余剰が生じた場合は、その余剰は次期に繰り越す。

- 2 管理費等に不足が生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対して第 10 条に定める共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)

第 76 条 管理組合は会計業務を遂行するため管理組合の預金口座を開設するものとする。

(帳票類の作成、保管)

第 77 条 管理組合は会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成

して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。

## 第8章 雑 則

### （義務違反に対する措置）

第 78 条 区分所有者及び同居人、又は区分所有者以外の専有部分の占有者（以下「区分所有者等」という）が、区分所有法第6条第1項に規定する行為をした場合、又はその行為をするおそれがある場合には、管理組合はその行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の場合において、区分所有者以外の者において当該行為をした場合、又はその恐れのある場合には、当該区分所有者は同項に掲げる必要な措置を構じなければならない。

3 管理組合は第1項に規定する請求、又は他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保、その他の区分所有者等の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有法第57条乃至第60条に定めるところに従い、必要な措置をとることができる。

### （規約違反の提訴）

第 79 条 管理組合または区分所有者は、区分所有法および本規約及び使用細則に定める事項に違背する区分所有者または区分所有者の特定ないし包括承継人もしくは建物専有部分の占有者に対して違背行為の是正、停止もしくは排除を求めるため、これを裁判所に提訴することができる。この場合、損害があるときは、その損害の賠償を求めることができる。

2 前項の提訴による管轄裁判所は、ステーションプラザ立会川所在地の管轄裁判所とする。

### （規約原本）

第 80 条 本規約及び使用細則は、区分所有者全員が署名押印した規約承認書と本規約1通をもって規約原本（以下「規約原本」という。）とする。

2 前項の規約原本は、理事長がこれを保管し、組合員または利害関係人の請求

があったときはこれを閲覧させなければならない。この場合において閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。

(規約外事項)

第 81 条 本規約および使用規則に定めない事項については、区分所有法、その他の法令の定めるところによる。

2 本規約、使用規則または法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定める。

附 則

(効力発生)

第 1 条 本規約及び使用規則は、当初の建物引渡時からその効力を発生する。

(都市計画道路用地の承認)

第 2 条 区分所有者は、本マンション国道側敷地のうち約 619.80㎡（現況駐車場用地）については、都市計画道路予定地（事業年度は未定）であることを承認する。

(官公署、又は、町内会との協定の承認)

第 3 条 区分所有者は本マンションの建設にあたり、品川区役所の指導要綱又は、株式会社長谷川工務店が品川区役所及び地元、大井北浜川西町会と協定した下記各事項を承認する。

記

- (1) 本マンションの北側で自転車置場に囲まれた部分の敷地については品川区の開発指導要項により地元住民が歩行のために立入ることのあること。
- (2) 本マンションのゴミ置場西端角に隣接する敷地（約 4㎡）については品川区が震災対策用小型ポンプ等が無償で配置する場合があること。
- (3) 本マンション敷地内の防災用具置場の防災用具は地元大井北浜川西町会（本マンションの入居者を含む）に管理されるものであり、震災・緊急時に使用される用具であること、又、その防災用具置場の建物は、本マンションの管理組合が、大井北浜川西町会へ無償貸与し、その維持管理運営は、当該町会で行なうものであること。
- (4) 本マンションの集会室は、地元大井北浜川西町会が、その役員の管理の

下で使用される場合、管理規約・使用規則にもとづいて有料で使用できること。

（点検のための立入の承認）

第 4 条 区分所有者は第7条第2項第5号の中、1階店舗兼事務所（A）の区分所有者である「ときわ相互銀行」が設置するキュービクル、並びにハンドホールの点検の為に当該関係者が本マンション規約対象物件内に立入ることを承認する。

（電波障害排除の為に共同聴施設と立入の承認）

第 5 条 区分所有者は本マンションの建設にあたり、近隣居住者への電波障害排除のために大和土地建物株式会社が規約対象物件内に近隣者共同視聴施設を設置し、当該施設を永続使用させること。又、同施設の維持管理のために管理者の承諾を得て、当該関係者が対象物件内に立入ることを承認する。

（管理業務の委託と費用の承認）

第 6 条 区分所有者は当初、別添「ステーションプラザ立会川管理委託契約書」により日本ハウズイング株式会社にステーションプラザ立会川の管理を委託すると共に、「ステーションプラザ立会川初年度予算書」及び「管理委託費明細表」に掲げる管理業務にかかる費用及び管理委託費を承認する。

2 区分所有者は前項に定める管理委託契約書の調印はステーションプラザ立会川管理組合の役員代表者が選出決定されたときに、当該代表者と前記日本ハウズイング株式会社との間で行なわれることを承認する。

（HKICホームモニター保守点検委託の承認）

第 7 条 区分所有者は、当初のHKICホームモニターの保守点検業務を別添「HKICホームモニター設備保守点検委託契約書」により、フジ電設株式会社に委託することを承認する。

2 区分所有者は前項に定める「HKICホームモニター設備保守点検委託契約書」の調印については前条第2項を準用することを承認する。

（管理者の承認）

第 8 条 規約第51条に定める理事長が選出されるまでの間は附則第6条第1項に定める管理受託者の日本ハウズイング株式会社が区分所有法第25条に定める管理者となることを承認する。

(当初役員予定者の承認)

第 9 条 区分所有者は、ステーションプラザ立会川の当初引渡後の管理組合初代役員予定者の選出は、本規約第 44 条第 2 項の定めにかかわらず、附則 8 条に定める管理者が定める方法によることを承認する。

(初年度予算収支と管理仕様の承認)

第 10 条 区分所有者はステーションプラザ立会川の当初の引渡開始以降、未引渡の住戸があって、予算上の管理費収入が得られない場合においては引渡済区分所有者からの規約第 28 条に定める管理費収入、及び共用部分からの収入を以って管理委託契約書添付の仕様の範囲内での管理を実施し、初年度会計年度末の決算で、管理に要した実額が収入を上回る場合、その不足額を未引渡部分の負担すべき管理費を限度として大和土地建物株式会社が負担することを承認する。

2 前項の場合において管理委託契約書添付の管理仕様の範囲内の変更が、区分所有者にとり有利であると売主において判断された場合は、暫定的に同仕様の変更と所定管理費の相応の減額変更が併せ実施されることのあることを承認する。

(初年度会計年度における修繕維持積立金の特例の承認)

第 11 条 区分所有者は初年度会計年度に限って末尾表示(6)に掲げる「修繕維持積立金」については積立をしないことを承認する。

(当初の駐車場又は自転車置場使用契約)

第 12 条 ステーションプラザ立会川の駐車場又は自転車置場の当初の専用使用者は附則第 8 条の適用期間内においては日本ハウズィング株式会社と当該使用契約を締結するものとする。

(案内板等のポール設置の承認)

第 13 条 区分所有者は本マンションの管理上必要な案内板並びに広告等のポールが本マンションのエントランス出入口で道路側敷地の一端に設置されることを承認する。但し、敷地使用料は管理費に充当されるものとする。

(偏光シール添付の承認)

第 14 条 区分所有者は使用規則第 3 条第 11 号の定めにかかわらず、1 階店舗兼事務所である「ときわ相互銀行」が防犯上のために東側窓ガラスについて偏光シール

ルを添付することを承認する。

（隣接地の大犬飼育の承認）

第 15 条 区分所有者は、本マンション北側隣接者皆川優氏（理容業）が大犬（ドーベルマン種）を社会常識の範囲内にて飼育することを承認する。

（売主の一部共用部分の無償使用の承認）

第 16 条 区分所有者はステーションプラザ立会川において、未引渡の住戸のある場合、その販売のために大和土地建物株式会社（又はその販売提携会社）がその共用部分の一部について無償にて使用することを承認する。

（管理組合法人の成立）

第 17 条 管理組合が区分所有法上の「法人格」を取得せし場合は同法第 47 条以下の定めに従うものとする。

末 尾 表 示

(1) 規約対象物件の表示ならびに共用部分等の範囲

| 物 件 名   |       | ステーションプラザ立会川                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敷<br>地  | 所 在 地 | (地 番) 東京都品川区東大井2丁目1126-1<br>(住居表示) 東京都品川区東大井2丁目23番4-〇〇〇号                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 地 目   | 宅 地                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 面 積   | 2,447.87㎡(登記簿面積)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 権利関係  | 所有権の専有面積割合による共有                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 建<br>物  | 構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上12階 塔屋2階建共同住宅1棟<br>建築面積1,002.41㎡ 総床面積9,399.25㎡                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 総 戸 数 | 住戸142戸 店舗兼事務所2戸 管理人室1戸                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 共用部分  | 1. 法定共用部分<br>エントランスホール・廊下・階段・エレベーターホール・エレベーター室・管理事務室・エレベーター機械室・東電借室(電気室)・主幹盤室・ポンプ室・受水槽室・ゴミ置場・屋上、内外壁・界壁・床スラブ・基礎部分・バルコニー・ルーフバルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」<br>2. 規約共用部分<br>管理人室・集会室及びそれらの付属物<br>3. 建物付属設備<br>エレベーター設備・電気設備・給排水衛生設備・ガス配管設備・避雷設備・消防設備・テレビ共視聴設備・集合郵便受箱・その他配線、配管等専有部分に属さない「建物の付属物」 |
| 付 属 施 設 |       | 駐車場施設・自転車置場・防火水槽・貯留槽・散水栓・プレイロット・外灯設備・植樹等その他上記施設に属する付属物<br>および建物に付属する施設一切                                                                                                                                                                                                             |

(2) 共有持分・議決権明細表

| 住 戸 タ イ プ                                                                                   | 専有面積(㎡) | 共有持分(10万分比) | 議決権数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|
| A・A'・A'S                                                                                    | 55.62   | 703         | 2    |
| B・B'・BS                                                                                     | 53.56   | 677         | 2    |
| C                                                                                           | 68.66   | 863         | 2    |
| D・D1・D2                                                                                     | 50.22   | 635         | 2    |
| E                                                                                           | 48.36   | 612         | 2    |
| F                                                                                           | 46.50   | 588         | 2    |
| G                                                                                           | 50.08   | 633         | 2    |
| H                                                                                           | 29.89   | 378         | 1    |
| I                                                                                           | 55.62   | 703         | 2    |
| J                                                                                           | 68.16   | 862         | 2    |
| K                                                                                           | 49.66   | 628         | 2    |
| L                                                                                           | 71.86   | 909         | 2    |
| M                                                                                           | 51.84   | 656         | 2    |
| N                                                                                           | 65.44   | 828         | 2    |
| O                                                                                           | 68.64   | 868         | 2    |
| P                                                                                           | 63.44   | 802         | 2    |
| Q                                                                                           | 67.06   | 848         | 2    |
| R                                                                                           | 61.66   | 780         | 2    |
| S                                                                                           | 71.28   | 901         | 2    |
| T                                                                                           | 65.88   | 833         | 2    |
| U                                                                                           | 55.62   | 703         | 2    |
| V                                                                                           | 45.58   | 577         | 2    |
| W                                                                                           | 74.30   | 940         | 2    |
| 店舗兼事務所(A)                                                                                   | 38.690  | 4,892       | 13   |
| 店舗兼事務所(B)                                                                                   | 61.01   | 772         | 2    |
| <p>総議決権数＝288議決権</p> <p>各議決権数の算出はHタイプの専有面積を基準に各専有部分の専有面積をHタイプの専有面積で除し、小数点以下を四捨五入した数字による。</p> |         |             |      |

## (3)バルコニー等の専用使用権

| 専用使用<br>部分<br>区分 | シャッター                                  | バルコニー                 | 出入口扉又は<br>玄関扉・窓 枠<br>窓ガラス                    | ルーフバルコニー      |      |         |             |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|------|---------|-------------|
| 1. 位 置           | 1 階店舗<br>兼事務所<br>(B)に付<br>設するシ<br>ャッター | 各住戸に付<br>接するバル<br>コニー | 各専有部分に<br>附属する出入<br>口扉または玄<br>関扉・窓枠・<br>窓ガラス | 住戸番号          |      | 住戸番号    |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 5 1 5         |      | 6 1 5   |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 7 1 4         |      | 8 1 4   |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 9 0 1         |      | 9 1 2   |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 1 0 0 1       |      | 1 0 1 0 |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 1 1 0 1       |      | 1 1 0 8 |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 1 2 0 1       |      | 1 2 0 2 |             |
|                  |                                        |                       |                                              | 1 2 0 3       |      | 1 2 0 6 |             |
|                  |                                        |                       |                                              |               |      |         |             |
| 2. 専用使用<br>権者    | 上記の事務<br>所の区分所<br>有者                   | 上記各住戸の<br>区分所有者       | 各専有部分の区分<br>所有者                              | 上記各住戸番号の区分所有者 |      |         |             |
| 3. 専用使用<br>料     | 無 償                                    | 無 償                   | 無 償                                          | 住戸番号          |      |         | 金 額<br>(月額) |
|                  |                                        |                       |                                              | 814           | 1203 |         | 1 0 0 円     |
|                  |                                        |                       |                                              | 912           | 1201 | 1206    | 2 0 0       |
|                  |                                        |                       |                                              | 615           | 714  | 1108    | 3 0 0       |
|                  |                                        |                       |                                              | 901           | 1202 |         | 4 0 0       |
|                  |                                        |                       |                                              | 1010          |      |         | 5 0 0       |
|                  |                                        |                       |                                              | 1001          |      |         | 6 0 0       |
|                  |                                        |                       |                                              | 515           | 1101 |         | 7 0 0       |

## (4)イ. 看板・広告等の設置・表示

| 専用使用権者           | 種 類        | 設置・表示場所                                                           | 専用使用料（月額） |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1階店舗兼事務所(A)区分所有者 | 1. ボール式看板  | 1.敷地の国道側で左側出入口通路の左角敷地の一部（添付配置図A地点）<br>2.計画道路事業実施の場合は、添付配置図のB地点に移設 | 5,000円    |
|                  | 2. 営業用広告文字 | 規約第7条第2項第5号但書に基づく専有物                                              | 無 償       |
| 1階店舗事務所(B)区分所有者  | 看 板        | 1階店舗兼事務所(B)の正面で<br>2階バルコニー下の外壁部分でアンカーの取付箇所                        | 無 償       |

## (4)ロ. 室外機等の設置

| 専用使用権者           | 種 類          | 設置・表示場所                       | 専用使用料（月額） |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 1階店舗兼事務所(A)区分所有者 | 冷暖房用室外機とその配線 | （敷地）本マンション建物東側及び北側の一部         | 無 償       |
|                  |              | （外壁）<br>本マンション建物の北東側及び南東側の各一部 |           |
|                  | キュービクルとその配線  | 本マンション敷地の南角地の一部               | 無 償       |
|                  | パンプハウスとその配線  | キュービクルの傍及び東側の敷地の一部            | 無 償       |
| 1階店舗兼事務所(B)区分所有者 | 冷暖房用室外機とその配線 | 集会室東側の外壁の一部及び配線について床下の一部      | 無 償       |

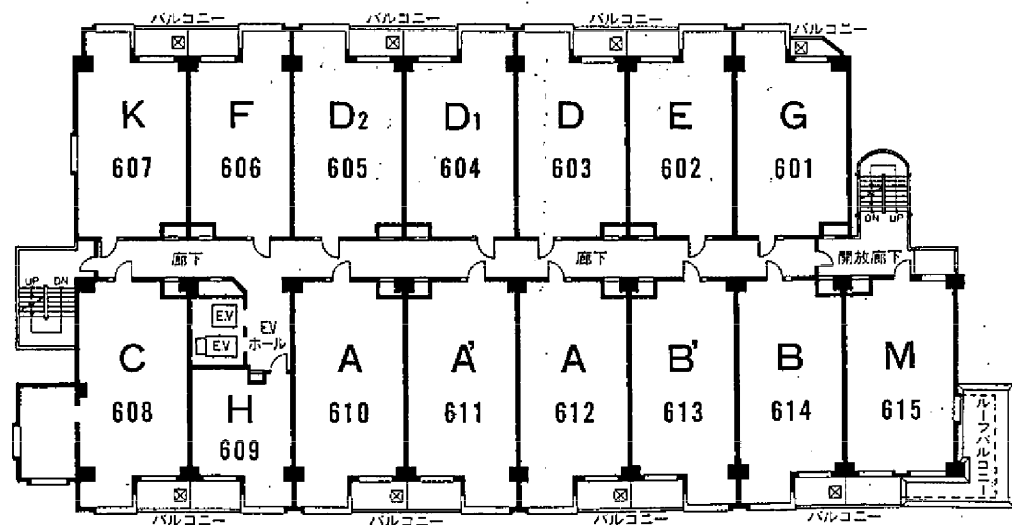
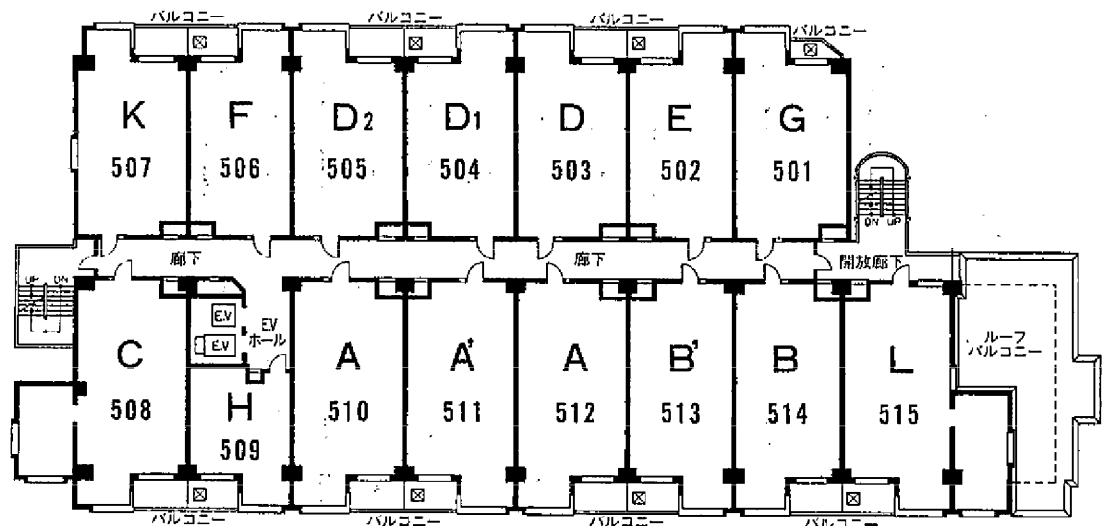
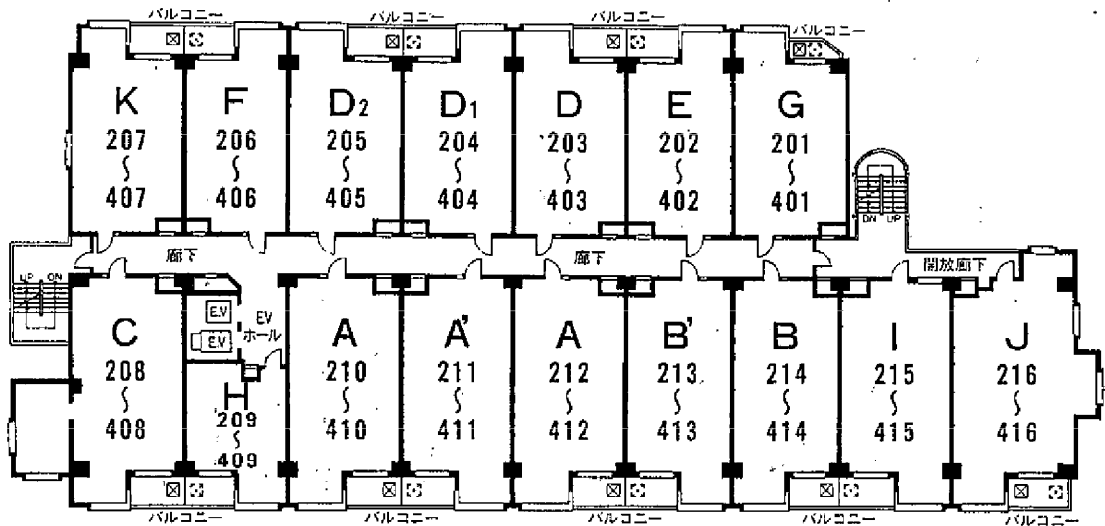
(5) 駐車場・自転車置場専用使用料

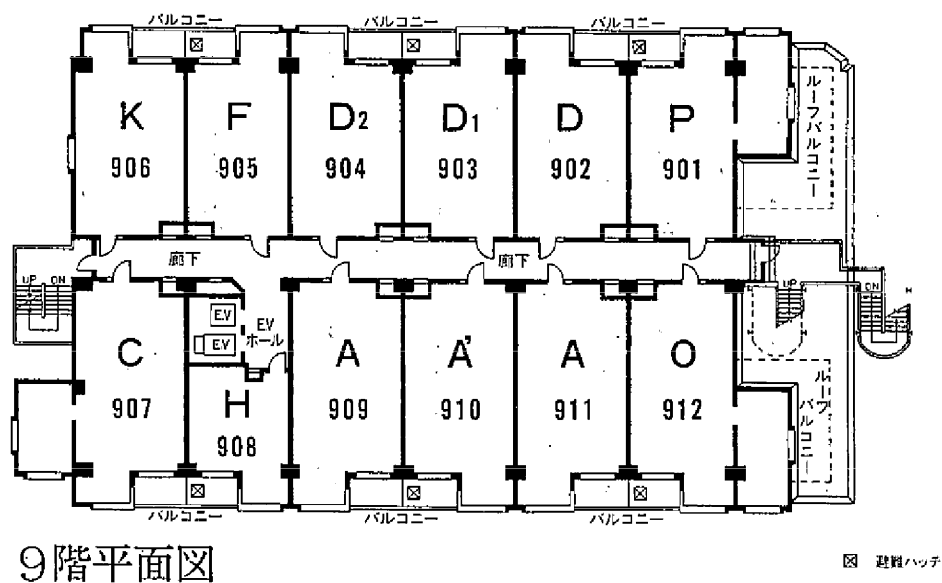
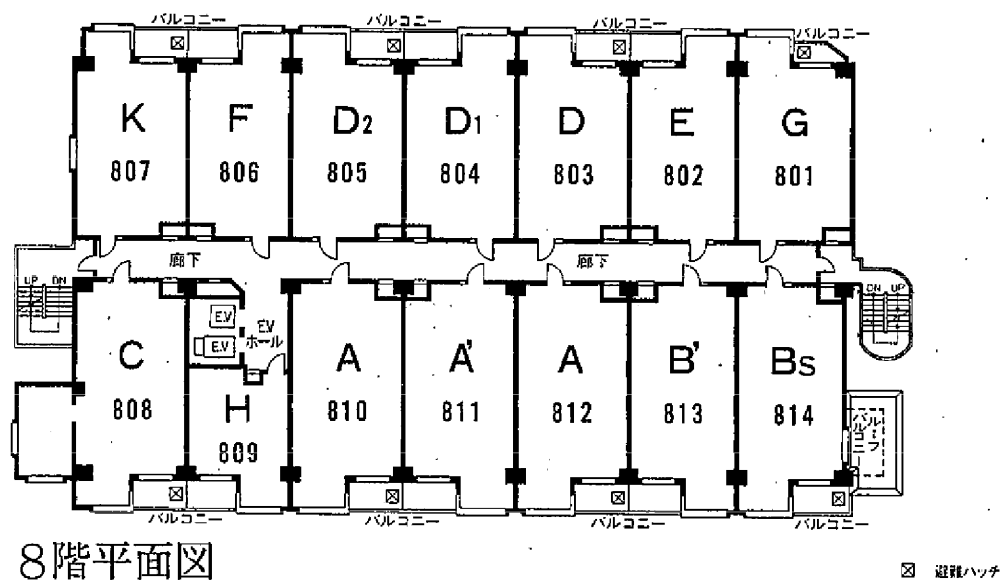
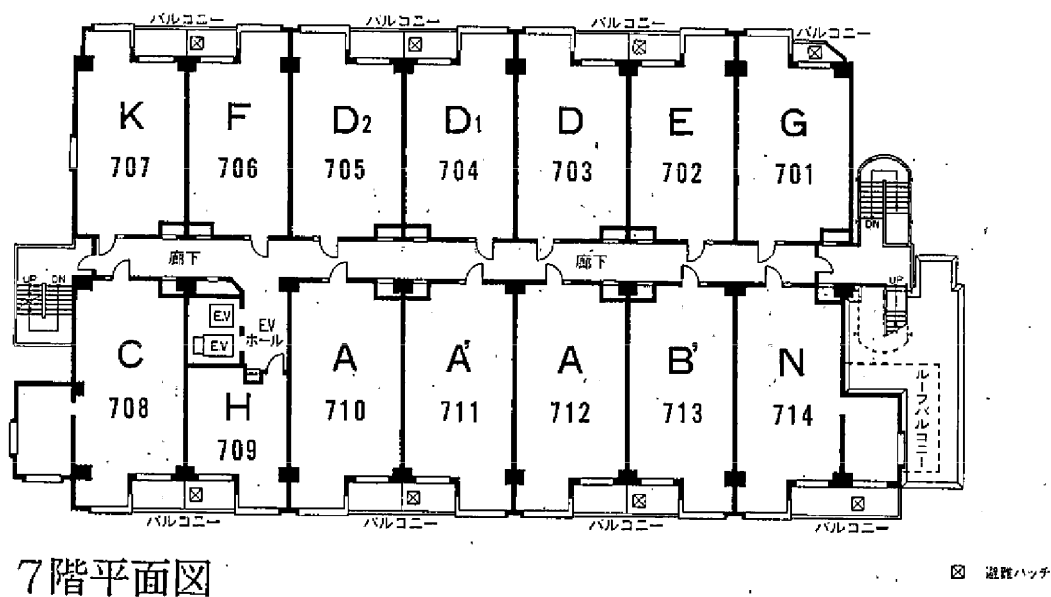
| 駐<br>車<br>場           | 屋 外    | 月 額     |
|-----------------------|--------|---------|
|                       | 1 台につき | 18,000円 |
| 自<br>転<br>置<br>車<br>場 | 1 台につき | 200円    |

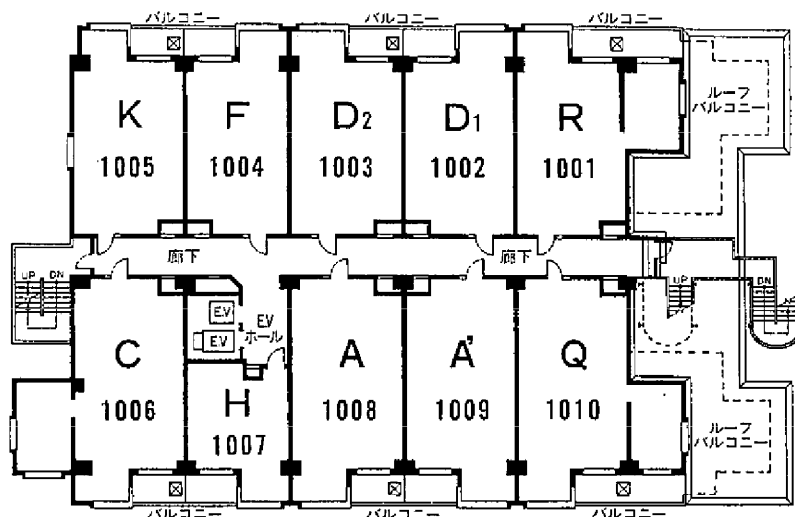
## (6) 管理費、修繕維持積立金一覧

| 住 戸 タ イ プ | 管理費(円) | 修繕維持積立金(円) | 合 計(円) |
|-----------|--------|------------|--------|
| A・A'・A'S  | 6,700  | 670        | 7,370  |
| B・B'・BS   | 6,400  | 640        | 7,040  |
| C         | 8,200  | 820        | 9,020  |
| D・D1・D2   | 6,000  | 600        | 6,600  |
| E         | 5,800  | 580        | 6,380  |
| F         | 5,600  | 560        | 6,160  |
| G         | 6,000  | 600        | 6,600  |
| H         | 3,600  | 360        | 3,960  |
| I         | 6,700  | 670        | 7,370  |
| J         | 8,200  | 820        | 9,020  |
| K         | 6,000  | 600        | 6,600  |
| L         | 8,600  | 860        | 9,460  |
| M         | 6,200  | 620        | 6,820  |
| N         | 7,900  | 790        | 8,690  |
| O         | 8,200  | 820        | 9,020  |
| P         | 7,600  | 760        | 8,360  |
| Q         | 8,000  | 800        | 8,800  |
| R         | 7,400  | 740        | 8,140  |
| S         | 8,600  | 860        | 9,460  |
| T         | 7,900  | 790        | 8,690  |
| U         | 6,700  | 670        | 7,370  |
| V         | 5,500  | 550        | 6,050  |
| W         | 8,900  | 890        | 9,790  |
| 店舗兼事務所(A) | 46,400 | 4,640      | 51,040 |
| 店舗兼事務所(B) | 7,300  | 730        | 8,030  |

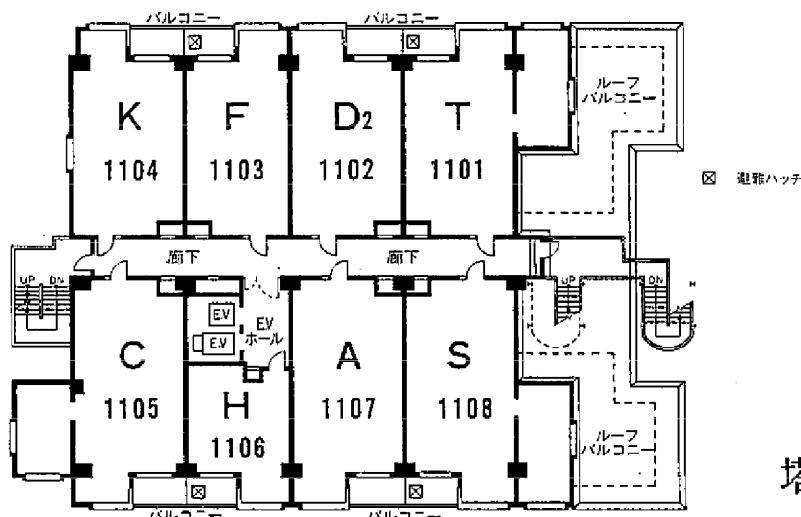




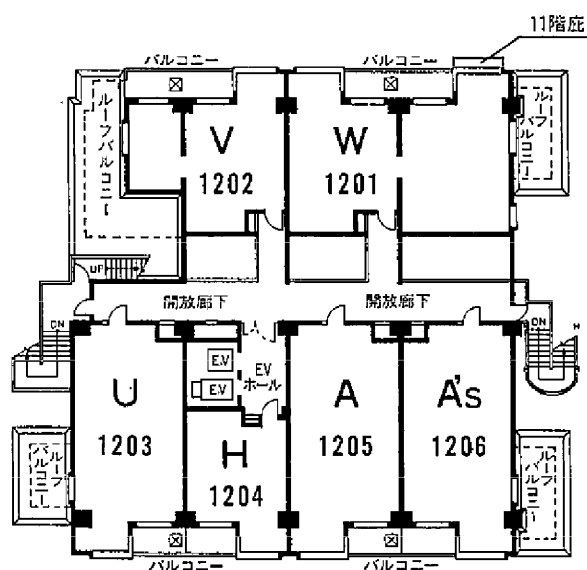




10階平面図

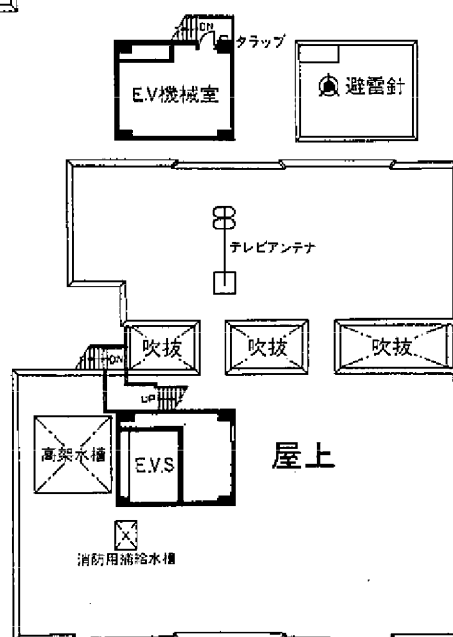


11階平面図



12階平面図

塔屋・屋上平面図



## 2. 使 用 規 則

## ステーションプラザ立会川 使用規則

ステーションプラザ立会川区分所有者は区分所有者および占有者（以下「居住者」という）の、共同の利益を守り、快適な共同生活を維持するため、ステーションプラザ立会川規約（以下「規約」という。）第20条に基づき、次の通り、ステーションプラザ立会川使用規則（以下「本使用規則」という。）を定める。

### （管理者の事前承諾を要する事項）

第 1 条 居住者は、次の行為をするときは、事前に管理者に届出て、その承諾を得なければならない。

- (1) 他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある専有部分の管繕工事
- (2) 電気、ガス、給排水設備の新設、増設および変更
- (3) ピアノ等の重量物の搬出入、据付、移転

### （塵芥処理）

第 2 条 居住者は、塵芥の処理について次の事項を遵守しなければならない。

- (1) 各専有部分よりの可燃物（紙屑・台所の生ゴミ等）は、各居住者自身で紙袋に入れ口元をしっかりとしばり指定日にゴミ置場へ持参し、指定の場所へ置くこと。
- (2) 各専有部分よりの不燃物（プラスチックゴミ・ビン・セトモノ類等）は、中に見える丈夫なビニール袋又は箱（危険なものは「危険」の表示をする）に入れ指定日にゴミ置場へ持参し、指定の場所へ置くこと。
- (3) ゴミ置場は、常に清潔に保ち悪臭の発生しないように注意し、近隣居住者に迷惑をかけないようにすること。
- (4) 粗大廃棄物がある場合、あらかじめ管理事務室へ連絡してその指示に従い処理すること。

### （専有部分および専用使用部分の使用）

第 3 条 居住者は、ステーションプラザ立会川の専有部分および専用使用部分等の使用にあたり、次の行為をしてはならない。

- (1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。
- (2) 共用部分に影響を与える変更をすること。

- (3) 建物外部よりの外観を変更すること。
- (4) 他の居住者に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動植物を飼育、研究すること。
- (5) 専有部分を規約に定められた禁止用途又は使用に供すること。
- (6) 楽器等を夜間長時間演奏すること。
- (7) テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しくあげること。
- (8) 騒音・振動または電波等により他の居住者および近隣居住者に迷惑をかけること。
- (9) 構造体を損傷するおそれのある重量物、危険物、多量の引火または発火のおそれのある物品もしくは不潔・悪臭のある物品を持込むこと。
- (10) 専用使用部分の戸口、窓、もしくはバルコニー（ルーフバルコニーを含む）または規約に定めるもの以外の共用部分に広告に類する看板、掲示板、標識等の取付、貼付記入をすること。
- (11) 専用使用部分の材質、外観を変更すること。
- (12) バルコニー、ルーフバルコニーにサンルーム、物置、池等（但し冷暖房機器を除く）これに類する構造物を構築または設置すること。
- (13) バルコニー、ルーフバルコニーまたは窓から物を投げ棄てること。
- (14) バルコニー、ルーフバルコニーに突風・強風の際、落下、飛散等他に害を及ぼすおそれのあるものを放置すること。
- (15) その他、公序良俗に反する行為および他の居住者に迷惑、危害を及ぼす又はその恐れのある行為をすること。

（共用部分の使用）

第 4 条 居住者は、ステーションプラザ立会川の共用部分の使用にあたり、次の行為をしてはならない。

- (1) 受水槽、ポンプ室、電気室等、その他立入り禁止場所等危険な場所に立入ること。
- (2) 屋上に立入り、使用すること。
- (3) 屋上に展望鏡、無線用アンテナ、投光器等を設置すること。
- (4) 共用部分に物品を放置すること。
- (5) 階段等火災発生など緊急時の避難通路となる場所へ、たとえ一時であって

も私物を置くこと。

(共用部分の日常清掃)

第 5 条 各居住者は、通常生活の場として使用する共用部分の日常の清掃をするともに常に清潔の保持につとめるものとする。

(災害防止)

第 6 条 居住者は、防犯・火災予防に特に注意し、建物内における防災・防火装置およびその操作方法を熟知するとともに、万一、火災、盗難等の発生した場合には、直ちに管理人または所轄官署に通報すること。

(管理者への届出事項)

第 7 条 居住者は、次の行為をする場合は事前に所定の書面にて管理者に届出をしなければならない。

- (1) 家族以外の第三者に専有部分を占有させるとき
- (2) 長期不在
- (3) 引越、移転、売却
- (4) その他「本規約」に定められた事項

## 附 則

(効力発生)

第 1 条 本使用規則は、規約発効の日から施行する。

### 3. 駐車場使用規則

## ステーションプラザ立会川駐車場使用規則

ステーションプラザ立会川規約（以下「規約」という。）第15条第3項に基づき、次の通りステーションプラザ立会川駐車場使用規則（以下「本駐車場使用規則」という。）を定める。

### （目 的）

第 1 条 駐車場使用者は、規約および駐車場使用契約書の各条項を十分に理解のうえ、本駐車場使用規則を遵守し、駐車場の円滑かつ安全な使用を図ることを目的とする。

### （対象車種）

第 2 条 駐車場に駐車することができる車両は、普通乗用車またはこれに準ずるものに限る。

### （遵守事項）

第 3 条 駐車場使用者は、次の各事項を遵守しなければならない。

- (1) 必ず指定の駐車位置に、所定の方法で駐車すること。
- (2) 管理者および管理受託者の指示に従うこと。
- (3) 警笛、空ぶかし、その他、他人に迷惑を及ぼす騒音をできる限り発しないこと。
- (4) 洗車は行わないこと。
- (5) 敷地、駐車場内は最徐行すること。
- (6) 施設等に損害を与えたときは、直ちに管理者または管理受託者に連絡し、その指示に従うこと。

### （使用権の承継と解消）

第 4 条 区分所有者が、その所有する専有部分を他の区分所有者又は、第三者に譲渡又は、貸与したときは、その区分所有者の駐車場にかかる使用権は解消する。

2 前項に定める貸与の期間が3年未満であるときは、その使用権は解消しない。但し、管理組合は当該期間中について、他の区分所有者に当該駐車場を使用させることができる。

3 第1項の譲渡又は、貸与の相手方が譲渡人の三親等以内の親族であって、譲

渡日以前1年以上継続して同居していた者である場合には、当該同居人は、当該使用権について承継することができる。

（第三者の使用禁止）

第 5 条 駐車場使用者は、駐車場を名義のいかんを問わず第三者（建物専有部分の賃借人を含む）に使用させてはならない。

## 附 則

（効力発生）

第 1 条 本駐車場使用規則は、規約発効の日から施行する。

## 4. 自転車置場使用規則

## ステーションプラザ立会川自転車置場使用規則

ステーションプラザ立会川規約（以下「規約」という。）第16条第3項に基づき、次の通りステーションプラザ立会川自転車置場使用規則（以下「本自転車置場使用規則」という。）を定める。

### （目 的）

第 1 条 自転車置場使用者は、規約および自転車置場使用契約書の各条項を十分に理解のうえ、本自転車置場使用規則を遵守し、自転車置場の円滑かつ安全な使用を図ることを目的とする。

### （対象自転車）

第 2 条 自転車置場を使用できる自転車は、非原動付に限られる。

### （遵守事項）

第 3 条 自転車置場使用者は、次の各事項を遵守しなければならない。

- (1) ラックは必ず指定位置について、所定の方法により使用すること。
- (2) 管理者および管理受託者の指示に従うこと。
- (3) 敷地内は最徐行すること。
- (4) 施設等に損害を与えたときは、直ちに管理者または管理受託者に連絡し、その指示に従うこと。

### （使用権の解消）

第 4 条 区分所有者が、その所有する専有部分を他の区分所有者又は、第三者に譲渡又は、貸与したときは、その区分所有者の自転車置場にかかる使用権は解消する。

### （第三者の使用禁止）

第 5 条 自転車置場使用者は、自転車置場の名義のいかんを問わず第三者（建物専有部分の賃借人を含む）に使用させてはならない。

## 附 則

### （効力発生）

第 1 条 本自転車置場使用規則は、規約発効の日から施行する。

## 5. 集会室使用規則

## ステーションプラザ立会川集会室使用規則

ステーションプラザ立会川規約（以下「規約」という。）第20条に基づき、次の通り、ステーションプラザ立会川集会室使用規則（以下「本集会室使用規則」という。）を定める。

### （使用目的）

第 1 条 集会室は、ステーションプラザ立会川の環境の維持ならびに敷地、建物共用部分および付属施設の管理、保存、運営に関する諸事項を協議する集会および区分所有者ならびに占有者（以下「居住者」という。）相互の親睦ならびに利便をはかることを目的としてこれを使用する。

### （使用区分）

第 2 条 集会室の使用に関しては、次の各項により区分する。ただし、政治活動、思想活動、宗教活動およびそれらに類似するものまたはステーションプラザ立会川の環境を阻害するような使用は禁止する。

2. ステーションプラザ立会川の環境維持ならびに土地、建物共用部分および付属施設の管理、保存等に関する集会の場合は、最も優先して使用できる。

3. 前項の他に使用できるものは、次の通りとする。ただし、その優先権は、次に定める順序による。

(1) 居住者が冠婚葬祭を行うために使用する場合

(2) 諸官公署が公共の目的に関して居住者説明会等を行うため使用する場合

(3) 電気・ガス・水道等の各会社が公益的な業務を行い、居住者のサービスを目的として使用する場合

4. 前二項以外に掲げるものについては、管理者の判断により使用させる。

(1) 居住者が学童の教育・福祉等を目的としてクラブ活動、PTA活動に使用する場合

(2) 居住者が教養を高めることを目的として料理、手芸等の講習会に使用する場合

(3) 居住者が親睦を目的として会合、その他に使用する場合

(4) 居住者または第三者（商店等）が商品展示会、物品販売等を行うために使用する場合

- (5) その他管理者が必要かつ適正と認めたもの及び附則第19条による地元町  
会員が使用する場合

(使用時間)

第 3 条 集会室の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを延長することができる。

(使用申込)

第 4 条 集会室の使用申込は、第2条に定める優先順位のほかは、原則として先着順とする。

2. 申込の受付は、原則として使用の10日前より行うものとする。

(使用の許可)

第 5 条 管理者は、前条による使用申込があった場合は、その適否を確認の上使用を許可するものとする。

2. 管理者は、前項において使用許可後その使用に関して目的に反すると判断した場合は、使用許可の取消または使用を停止させることができる。

3. 管理者は、使用許可後といえども第2条に定める優先順位により先に許可した使用許可を取消することができる。

(使用日程表)

第 6 条 管理者は、集会室の使用計画について日程表を作成し使用申込者に対し閲覧できるように常備するものとする。

(使用上の遵守事項)

第 7 条 集会室を使用するものは、下記の事項を遵守しなければならない。

- (1) 集会室の使用については、使用責任者を置くものとする。
- (2) 使用責任者は、使用にともなう一切の責任を負うものとする。
- (3) 使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品等の整理整頓および電気、ガス、水道の点検ならびに戸締りを行うものとする。
- (4) 使用責任者は集会室の建物および備品を故意または過失により損傷あるいは紛失した場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。

## 附 則

(効力発生)

第 1 条 本集会室使用規則は、規約発効の日から施行する。

## 6. 規 約 承 認 書

ステーションプラザ立会川規約承認書

ステーションプラザ立会川に属する敷地、建物および付属施設の管理ならびに使用に関する区分所有者および区分所有者相互間の諸事項について、規約原本の通り「ステーションプラザ立会川規約」を承認する。

本規約は、昭和58年5月21日法律第51号「建物の区分所有等に関する法律」第31条の規定により設定するもので、各区分所有者は共同生活の円滑な運営を図るため、この規約を遵守し、相互の理解と信頼に努めるものとする。

昭和 年 月 日

ステーションプラザ立会川

号室

(区分所有者) 氏 名

印

(共有のとき) 氏 名

印

## 7. 管理委託契約書

## ステーションプラザ立会川管理委託契約書

ステーションプラザ立会川管理組合（以下「甲」という。）と日本ハウズینگ株式会社（以下「乙」という。）とは、ステーションプラザ立会川（以下「本マンション」という。）の管理に関し、次の通り管理委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（総 則）

第 1 条 甲は、本マンションの管理に関する業務を次条以下に定めるところにより乙に委託する。

（管理物件および管理対象物）

第 2 条 本契約に定める管理物件および管理対象物は、「ステーションプラザ立会川規約」によるものとし、その範囲は、次の通りとする。

### 1. 管理物件

#### （1）敷 地

所在地 東京都品川区東大井2丁目1126-1

地 目 宅 地

敷地面積 2,497.35㎡（実測面積）

#### （2）建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上12階、塔屋2階建

建築面積 1,002.41㎡（建築確認通知書による）

延床面積 9,399.25㎡（建築確認通知書による）

### 2. 管理対象物

#### （1）敷 地

#### （2）① 建物共用部分

屋上、エントランスホール、エレベーター室、エレベーターホール、エレベーター機械室、共用階段、廊下、バルコニー（含ルーフバルコニー）、パイプシャフト、床スラブ、界壁、外壁、柱、管理事務室、電気室、受水槽室、ゴミ置場、ポンプ室、基礎部分等専有部分に属さない「建物の部分」

② 建物付属設備

エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、消防設備、防犯設備、テレビ共視聴設備、避雷針設備、集合郵便受箱、その他各種の配線・配管等専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属する設備

③ 規約共用部分（規約により共用部分となる部分）

管理人室、集会室

④ 建物付属施設

駐車場施設、自転車置場、受水槽・高架水槽、貯留槽、防火用貯水槽、散水栓、防犯灯、植樹等専有部分に属さない「建物の付属施設」及びその他、上記施設に付属する構築物

（委託業務の内容）

第 3 条 管理業務のうち、甲が乙に委託する業務（以下「委託業務」という。）は別添「ステーションプラザ立会川管理仕様書」に定めるところによる。

2 初年度予算は、別添「ステーションプラザ立会川初年度予算書」の通りとする。

（第三者への委託）

第 4 条 乙は、前条に定める業務の一部を第三者に委託し、または請負わせることができる。

（善良なる管理者の注意義務）

第 5 条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって委託業務を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、甲の指示により実施した事項および乙の提案にもかかわらず甲が承認しなかった事項については、乙は免責されるものとする。

（管理委託費）

第 6 条 甲は、管理委託費として毎月下記の通り乙に支払うものとする。

(1) 管理委託費 月額681,600円

(2) 支払期日 毎月20日までに当月分を支払う

（支払日が休日のときは、その前日までとする。）

(3) 支払方法 甲は、乙が毎月収納する修繕維持積立金を除く管理費等の総収入金額から、管理委託費を乙に支払うものとする。

(4) 支 払 場 所 乙の指定する場所

2 前項の管理委託費は、乙の定額請負とし精算は行わないものとする。なお、管理委託費の内容は別紙、管理委託費明細表によるものとし、同表に掲げる以外の管理に要する費用及び乙が管理組合名義で甲に配布する通知、資料等の費用（切手代、タイプ代、印刷代等）は甲の実費負担とする。

3 第1項の管理委託費については、経済変動、その他の事由により不相当となった場合には甲乙協議の上変更することができる。

（実費精算項目）

第 7 条 次にかかげる項目は、これを実費精算項目とし、乙は受任者たる地位に基づいて管理組合口座から甲にかわって、その費用を支払うものとする。

- (1) 電気料
- (2) 水道料
- (3) 損害保険料
- (4) エレベーター設備保守点検費
- (5) 植栽管理費
- (6) 備品・消耗品・雑費
- (7) その他管理委託費外で甲が支出すべき費用

（緊急処理事項）

第 8 条 乙は、次の各号の一に該当する業務については別添「ステーションプラザ立会川管理仕様書」の記載の有無にかかわらず実施することができる。この場合において、乙はその実施に要する費用が多額にわたるものについては実施後速やかにその業務の内容および費用の額を甲に通知しなければならない。

一 事故その他の事由により甲の承認を受ける時間的余裕がなく緊急に行う必要があるもの又は緊急に行うことが極めて有効であると乙が判断したもの

二 電気料金、水道料金、ガス料金その他公益事業の料金改定に伴う増額分の支出

三 前二号に掲げるもののほか、偶発的に生じた業務

（収支報告）

第 9 条 乙は、本マンションの事業年度終了後2ヶ月以内に、第3条の業務に基づく

収支決算書を作成し、甲に報告しなければならない。

2 甲は、必要に応じ前項の収支状況を監査することができる。

3 前二項の場合において、甲は、乙に対し、委託業務の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。

(不足金の補充)

第 10 条 乙は委託業務に要する費用の額が「ステーションプラザ立会川規約」に定める管理費の総額を超えることが明らかになった場合は、甲に対し速やかにその旨を通知し、不足金の補充につき別途協議するものとする。

2 第7条の措置に要した費用およびこれに準ずる費用で、乙が業務遂行上やむを得ず立て替えたものについては、甲は、速やかに、補填の措置をとらなければならない。

(管理費等の未収納)

第 11 条 乙は、第3条に定める業務の内、管理費等の収納業務を行うにあたって、甲の組合員に対して支払請求（内容証明郵便による支払請求）を行っても収納することができない場合、乙はその責を負わない。

2 前項の内容証明郵便による請求以後の取立については甲乙間で別途協議する。

(管理施設等の無償使用)

第 12 条 乙は、委託業務を行うため必要な管理事務室・管理人室・器具・備品等を無償で使用するすることができる。

2 甲は、乙が委託業務を行うため管理事務室等を使用することにより生ずる費用を負担するものとする。

(有害な行為の差止請求等)

第 13 条 乙は、第3条に定める業務を行うため必要あるときは、甲の組合員およびその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代り、次の各号に掲げる行為の差止を請求することができる。

- 一 建物の保存に有害な行為
- 二 区分所有者の共同の利益に反する行為
- 三 規約および使用規則等に違反する行為
- 四 区分所有者の共同生活上、他に著しく迷惑を及ぼす恐れのある行為

五 所轄官庁の指示事項等に違反する行為または改善命令を受けるとみられる違法もしくは著しく不当な行為

2 乙が前項により中止を求めても、なお甲の組合員又はその所有する専有部分の占有者がその行為を中止しないときは、甲はその行為の中止等に関する勧告又は指示若しくは警告を行わなければならない。

(通知義務)

第 14 条 甲および乙は、本マンションについて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知ったときは速やかに状況を相手方に通知しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、甲は速やかに書面をもって乙に通知しなければならない。

一 甲の役員又は組合員が変更したとき

二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

(専有部分への立入)

第 15 条 乙は、委託業務を行うため必要があるときは、組合員の専有部分または専用使用部分に立ち入ることができる。

2 前項の場合において、乙はあらかじめその旨を当該組合員又は当該組合員の専有部分の占有者に通知し、その承諾を得なければならない。ただし、防災等のため緊急を要するときはこの限りではない。

(規約の提供等)

第 16 条 乙は、宅地建物取引業者が、本マンションの組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、規約の提供および修繕維持積立金の積立総額の明示ならびに当該組合員の負担に係る管理費および修繕維持積立金の明示を要求してきたときは、甲に代って、これに応じるものとする。

2 前項の場合において、乙は、当該組合員に管理費等の未収納金があるときは、甲に代って、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。

(乙の使用者責任)

第 17 条 乙は、乙の従業員がその業務の遂行に関し甲に損害を及ぼしたときは、甲に対し使用者としての責任を負うものとする。

(免責事項)

第 18 条 乙は、甲およびその組合員が次の各号に掲げる事由により損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。

(1) 天災地変等不可抗力による損害

(2) 火災もしくは盗難による損害または乙が善良なる管理者の注意義務をもって委託業務を行ったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損害

(3) 前各号に定める他、乙の責に帰することができない事由による損害

(本契約の有効期間)

第 19 条 本契約の有効期間は、本マンションの当初の人居開始日から向う2年間とする。

(契約の更新)

第 20 条 甲および乙は、本契約の有効期間が満了する日の3ヶ月前までに、書面をもって本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲および乙から申出がない限り、本契約は従前と同一の条件をもって更に1ヶ年更新されるものとする。更新された契約についても、また同様とする。

(契約の解除)

第 21 条 甲および乙は、その相手方が本契約に定められた義務の履行を怠った場合には、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは本契約を解除することができる。

2 前項の解除を行った場合は、甲または乙はその相手方に対し損害賠償を請求することができる。

(契約締結費用の負担)

第 22 条 本契約の締結にともなう費用は、甲・乙おのおの折半とする。

(契約外事項)

第 23 条 本契約に定めのない事項については、甲・乙誠意をもって協議するものとする。

上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、署名押印の上、甲・乙各1通を保有する。

昭和 年 月 日

ステーションプラザ立会川管理組合  
甲 理事長（管理者）氏 名 印

東京都新宿区一丁目35番10号  
乙 日本ハウズイング株式会社  
代表取締役 井 上 博 敬 印

ステーションプラザ立会川初年度予算書

I 管理費の部

| 収入の部 | 項 目            | 月 間 予 算   | 年 間 予 算     |
|------|----------------|-----------|-------------|
|      | 1. 管 理 費       | 949,600円  | 11,395,200円 |
|      | 2. 駐 車 場 使 用 料 | 252,000   | 3,024,000   |
|      | 3. ルーフバルコニー使用料 | 5,000     | 60,000      |
|      | 4. 自転車置場使用料    | 29,200    | 350,400     |
|      | 5. ポール看板敷地使用料  | 5,000     | 60,000      |
|      | 合 計            | 1,240,800 | 14,889,600  |

| 支出の部 | 項 目              | 月 間 予 算   | 年 間 予 算    |
|------|------------------|-----------|------------|
|      | 1. 管 理 委 託 費     | 681,600円  | 8,179,200円 |
|      | 2. 電 気 料         | 228,000   | 2,736,000  |
|      | 3. 水 道 料         | 9,000     | 108,000    |
|      | 4. エレベーター設備保守点検費 | 139,300   | 1,671,600  |
|      | 5. 損 害 保 険 料     | 36,600    | 439,200    |
|      | 6. 植 栽 管 理 費     | 21,000    | 252,000    |
|      | 7. 備品・消耗品・雑費     | 46,700    | 560,400    |
|      | 8. 予 備 費         | 78,600    | 943,200    |
|      | 合 計              | 1,240,800 | 14,889,600 |

II 修繕維持積立金の部

| 収入部 | 項 目           | 月 間 予 算 | 年 間 予 算   |
|-----|---------------|---------|-----------|
|     | 修 繕 維 持 積 立 金 | 94,960円 | 1,139,520 |
|     | 合 計           | 94,960  | 1,139,520 |

ステーションプラザ立会川管理委託費明細表（月間）

| 項 目                     |         | 金 額（円）  |
|-------------------------|---------|---------|
| Ⅰ 労務管理費                 |         |         |
| ① 管理責任者費用               | 231,900 |         |
| ② 日常清掃パート費用             | 100,000 | 331,900 |
| Ⅱ 業務管理費                 |         |         |
| ① 管理事務室経費               | 25,300  |         |
| ② 会計管理業務費               | 28,800  |         |
| ③ 定期清掃費                 | 115,000 |         |
| ④ 設備保守点検費<br>（内訳は下記表通り） | 70,600  | 239,700 |
| Ⅲ 一般管理費                 |         | 70,000  |
| Ⅳ 管理報酬                  |         | 40,000  |
| 合 計                     |         | 681,600 |

Ⅱ④ 設備保守点検費一覧表

| 項 目             |  | 金 額（円） |
|-----------------|--|--------|
| 1. 消防設備点検費（年2回） |  | 33,600 |
| 2. 貯水槽清掃費（年1回）  |  | 11,000 |
| 3. 給水施設点検費（月1回） |  | 13,000 |
| 4. 貯留槽清掃費（月1回）  |  | 13,000 |
| 合 計             |  | 70,600 |

ステーションプラザ立会川 管理仕様書

(住込方式)

| 業務<br>区分                                 | 業 務 内 容                       | 業 務 実 施 要 領                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日<br><br><br>常<br><br><br>業<br><br><br>務 | (1) 日常管理人の勤務体制                | 本社より派遣される日常管理人…… 3 名<br>管理責任者…男子 1 名<br>…女子 1 名（管理責任者妻）<br>（管理人室に夫婦住込勤務）<br>日常清掃者………女子 1 名                                                                                       |
|                                          | (2) 勤務日・勤務時間                  | 1 勤 務 日<br>日曜日、祭日、年末年始（12月31日<br>～1月3日）を除く毎日<br>2 勤務時間<br>管理責任者 午前9時～午後6時<br>日常清掃者 午前9時～午後3時                                                                                     |
|                                          | (3) 日常業務の実施<br><br>(イ) 窓口受付時間 | 日常業務の実施にあたっては「管理責任者服<br>務規律」の諸事項を遵守し、「日常管理業務<br>実施計画」に基づき行う。<br>午前9時～午後6時<br>1. 来訪者の受付・案内・電話の対応<br>2. 押売等不審者の取締および退去勧告<br>3. 不在者の郵便物等の一時預り<br>（ただし、長期不在の荷物、大型荷物、<br>現金書留、生物等は除く） |
|                                          | (ロ) 点検・確認                     | 1. 敷地、建物内外の巡回<br>2. 施錠箇所の点検、確認（共用部分）                                                                                                                                             |

| 業務<br>区分         | 業 務 内 容                     | 業 務 実 施 要 領                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日<br>常<br>業<br>務 | (イ) 清掃業務                    | 1. 共用部分の日常清掃<br>2. ゴミ処理（処理方法の連絡、掲示案内）<br>3. 粗大ゴミの整理、整頓、清掃事務所への連絡<br>4. 定期清掃（月1回本社より作業員派遣）                                                                            |
|                  | (ロ) 植栽管理業務                  | 1. 芝生、建物周辺の除草<br>2. 植栽管理業者との連絡、作業立合い                                                                                                                                 |
|                  | (ハ) 付属設備および施設の<br>日常的維持管理業務 | 1. エレベーター設備点検の立合い<br>2. 消防設備点検の立合い<br>3. 揚水ポンプ機器の運転状況の点検、定期点検の立合い<br>4. 高架水槽の外観チェック<br>5. 受水槽の外観チェック、清掃の立合い<br>6. 給水施設・貯留槽の運転状況のチェック<br>7. 共用灯電球取替<br>8. その他設備、施設の点検 |
|                  | (ニ) 修繕依頼業務                  | 1. 危険箇所点検・報告<br>2. 共用部分補修工事立会<br>3. 居住者からの専有部分内補修依頼の際の業者紹介<br>4. 共用部分のアフターサービス実施の補助                                                                                  |
|                  | (ホ) 防火管理業務                  | 1. 防火管理者資格取得及び防火管理者選任届<br>2. 消防計画の作成                                                                                                                                 |

| 業務<br>区分         | 業 務 内 容                                     | 業 務 実 施 要 領                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日<br>常<br>業<br>務 | (㏽) 渉外業務                                    | 1. 消防署、警察署、水道局、区役所、清掃事務所との連絡<br>2. 町内会との連絡                                                                           |
|                  | (㏾) 規約に基づく届等の代理受理業務                         | 1. 区分所有者及び居住者名簿の作成、保管<br>2. 区分所有者および居住者の変更届の代理受理<br>3. 専用使用権の変更届の代理受理<br>4. その他規約等で規定された届等の代理受理                      |
|                  | (㏿) 本社関係業務                                  | 1. 経費精算業務<br>2. 管理状況報告書の提出<br>3. 管理責任者研修会（月1回実施）の出席                                                                  |
| 本<br>社<br>業<br>務 | (1) 出納業務<br>(㏽) 管理費、修繕積立金<br>専用使用料等の収納および保管 | 1. 管理費等の収納にあたり、銀行において管理組合名義の口座を開設し、管理費等の収納および保管を行う。<br>2. 銀行より毎月送付される口座振替結果通知票をもとに本社コンピューターにより個人別の月別収納記録の作成および保管を行う。 |
|                  | (㏾) 管理必要経費の支払                               | 1. 管理委託費外の公共料金の支払<br>2. 管理委託費外の各種保守料金の支払<br>3. 管理委託費外の修繕費、備品、雑費、消耗品費等の支払                                             |

| 業務<br>区分         | 業 務 内 容                            | 業 務 実 施 要 領                                        |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 本<br>社<br>業<br>務 | (ハ) 帳票類の管理                         | 1. 会計帳簿の作成および保管<br>2. 領収証の保管<br>3. その他帳票類の作成および保管  |
|                  | (ニ) 未収管理                           | 毎月コンピューター資料により未収者リストを作成し、未収者に請求する。                 |
|                  | (2) 会計業務<br>(イ) 管理組合会計の収支<br>状況の報告 | 決算報告 年1回                                           |
|                  | (ロ) 管理組合会計の決算<br>事務                | 1. 決算報告書の作成補助<br>2. 予算案の作成補助                       |
|                  | (3) 運営業務<br>(イ) 総会、理事会の運営<br>補助    | 1. 総会の資料作成、案内通知、開催準備<br>2. 理事会への出席および資料の提出         |
|                  | (ロ) 防火管理業務の補助                      | 防火管理者の選解任届の届出                                      |
|                  | (ハ) 長期営繕計画の立案<br>および実施に伴う補助        | 1. 長期営繕計画書の作成および理事会への<br>提出<br>2. 長期営繕計画実施のための資料作成 |

| 業務<br>区分         | 業 務 内 容                             | 業 務 実 施 要 領                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本<br>社<br>業<br>務 | (4) 契約および点検・清掃<br>業務<br>(イ) 契約の代行業務 | 1. 共用部分の損害保険契約締結の代行<br>(上塗説による共用部分火災保険契約の代行)<br>2. 駐車場使用契約の締結代行<br>3. 自転車置場使用契約の代行          |
|                  | (ロ) 各種設備および施設<br>の保守、点検、清掃業<br>務の実施 | 1. 消防設備の点検 (年2回)<br>2. 貯水槽清掃 (年1回)<br>3. 給水施設点検 (月1回)<br>4. 定期清掃 (月1回)<br>5. 貯留槽清掃・点検 (月1回) |
|                  | (5) 通知業務<br>(イ) 組合決定事項の通知           | 組合の決定事項を文書または掲示をもって<br>区分所有者に通知する。                                                          |
|                  | (ロ) 連絡事項の通知およ<br>び掲示                | 1. 停電、断水のお知らせ等<br>2. 各種保守点検実施のお知らせ                                                          |
|                  | (6) 巡回業務                            | 本社担当者のマンション巡回および管理<br>責任者の業務チェック、指導                                                         |
|                  | (7) 管理室備付帳簿                         | 「管理室備付帳簿細則」に基づき、細則記<br>載の帳簿を管理事務室に備え付ける。                                                    |

| 業務<br>区分         | 業 務 内 容                    | 業 務 実 施 要 領                                                                |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 本<br>社<br>業<br>務 | (8) 総括管理業務<br>(イ) 規約等の遵守指導 | 区分所有者および居住者に対し、規約、使用細則、その他の規則等に規定された事項を遵守してもらうとともに、必要な届等の提出の徹底を管理責任者に指導する。 |
|                  | (ロ) 業務通達                   | 管理責任者に対し随時業務通達を発送し業務指導を行うとともに、「管理責任者服務規律」による管理業務の徹底をはかる。                   |
|                  | (ハ) 報 告                    | 1. 毎月管理責任者より提出される管理報告書のチェックおよび理事会への報告<br><br>2. 各種報告書の整理                   |
|                  | (ニ) 印鑑等の保管                 | 管理組合理事長印の保管                                                                |

8. HKICホームモニター  
設備保守点検委託契約書

## HK. ICホームモニター設備保守点検委託契約書

ステーションプラザ立会川管理組合（以下「甲」という）とフジ電設株式会社（以下「乙」という）とはHK. ICホームモニター設備（以下「ICホームモニター」という）の保守点検に関し、次の通り保守点検委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

（総 則）

第 1 条 甲は、甲の組合構成員が所有するICホームモニターが正常な効用を発揮するようにする 為、ICホームモニターに関する保守点検業務を次条以下に定めるところにより乙に委託する。

（保守点検の物件および対象物）

第 2 条 本契約に定める保守点検物件および保守点検対象物は、次の通りとする。

1 保守点検物件

所在地 東京都品川区東大井2-23-4

名 称 ステーションプラザ立会川

箇 所 各専有住戸

2 保守点検対象物

HK. ICホームモニター 6型

3 点検回数 年1回

（委託業務の内容）

第 3 条 甲が、乙に委託する業務（以下「委託業務」という）は別添「HK. ICホームモニター設備保守点検仕様書」に定めるところによる。

（第三者への委託）

第 4 条 乙は、前条に定める業務の一部を第三者に委託し、または請負わせることができる。

（善良なる管理者の注意義務）

第 5 条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって委託業務を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、甲又は甲の組合員の指示により実施した事項および乙の提案にもかかわらず甲又は甲の組合員が承認しなかった事項については、乙は免責されるものとする。

(保守点検委託費)

第 6 条 甲の組合員は、保守点検委託費として下記の通り乙に支払うものとする。

1 費用(何れも点検1回分)

(イ) 1階～10階 3,240円

(ロ) 11階と12階 2,880円

2 口座開設及び支払方法

甲の組合員は、三菱銀行品川支店に口座(管理費等の引落口座と同一口座になります。)を開設し、自動振替の方法により点検実施月の翌月乙の指定する日および口座に入金するものとする。この場合、乙の甲の組合員に対する「HK. ICホームモニター設備保守点検結果報告書」は代金請求書を兼ねるものとする。

3 物価水準等の理由により第1号に定める金額が不相当となったときは、乙はこれを相当な額迄改定することを請求することが出来る。

(点検の実施日等)

第 7 条 点検の実施は年1回とし、下記の要領で行う。

(1) 乙は、1日当たり16戸を単位として期間の設定をする。

(2) 乙は、甲の組合員に対し書面にて実施の連絡を行う。

(3) 乙の点検実施指定日に甲の組合員が不在の為実施出来ない場合は、別途当該組合員と乙は協議の上決定する。

(結果報告)

第 8 条 乙は、点検が完了した時、本契約第3条に定める別添仕様書内のHK. ICホームモニター設備保守点検結果報告書を作成し、甲の組合員に提出及び点検結果の説明を行うものとする。

(設備の修理等)

第 9 条 乙は、本契約有効期間内において甲の組合員より修理の依頼を受けた場合は、速やかに行うものとする。

但し、その修理に要する費用は本契約第6条1項(イ)、(ロ)に規定する金額には含まれず、別途当該組合員が乙の指定する口座へ直接支払うものとする。

(損害賠償)

第 10 条 乙は、本契約に基づく業務の遂行中、乙の過失により生じた甲の組合員に対

する損害について、下記賠償額を限度として当該組合員に対してその損害を補償するものとする。

2. 前項の賠償限度額は、1事故につき対人賠償合計金壹億円也、（但し、1名当たり貳千万円を限度とする。）対物賠償金合計壹億円也合わせて1事故金貳億円也とする。

3 本条第1項の損害賠償請求は、当該組合員がその損害発生を知った日から7日以内に書面にて乙の本店宛に行うものとし、且つ当該組合員は乙の責に帰すべき事由及び乙の責に帰すべき損害の範囲を立証しなければならない。

#### （免責事項）

第 11 条 乙は、次の各号に掲げる事項については、一切責任を負わないものとする。

(1) 甲の組合員の財産に対する損害又は損失で、前条に規定する限度を越える部分（かかる損害又は損失が乙又はその従業員もしくは代理人の過失その他いかなる理由によるものであるかを問わない。）及び補償条件に該当せざる原因によるもの。

(2) 甲又は甲の組合員が要求し、乙の拒否にもかかわらず実施する乙の特別の又は追加業務の提供行為から生じた傷害・損害又は損失。（かかる損害又は損失が乙又はその従業員もしくは代理人の過失その他いかなる理由によるかを問わない。）

(3) 天変地変、その他不可抗力により生じた一切の損害。

(4) 乙の損害賠償の対象となる損害には、理由のいかんを問わず甲又は甲の組合員の営業が休止又は阻害されたことにより生ずる喪失利益及び、これにかかる費用は含まないものとする。

#### （本契約の効力発生と満了）

第 12 条 本契約の効力発生は、甲の組合員の売主よりのそれぞれの引渡日から、満1年経過したときからとし、その満了は効力発生から2年後とする。

#### （契約の更新）

第 13 条 甲および乙は前条による最初の期間の満了する日の3ヶ月前までに、書面をもって本契約の更新について申し出るものとする。但し、甲及び乙から申し出がない限り、本契約は従前と同一の条件をもって更に1ヶ年更新されるものとする。更新された契約についても、また同様とする。

(契約の解除)

第 14 条 甲の組合員および乙が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合に、相当の期間を定めて、甲及び乙においてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは、甲および乙は本契約を解除する事ができる。

2 前項の場合、甲および乙はそれぞれ相手方に対し第 10 条にかかる場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず解除にかかる損害賠償等の請求を一切しないものとする。

(専有部分の売却等の場合および通知)

第 15 条 甲の組合員が専有部分の売却等によりその登記上の名義の変更がなされる場合は、当該組合員は乙に対してその事実を通知しなければならない。

2 前項の場合、当該組合員は譲受人に対し本契約の存在をしらしめるものとし、当該契約書等に記載するものとする。

3 前条第 2 項は、本条第 1 項の場合にも準用されるものとする。

(管轄裁判所)

第 16 条 甲および乙は、本契約に定める権利義務について調停の申立又は、訴訟の提起をするときは、ステーションプラザ立会川所在地所轄の簡易裁判所を第一審管轄裁判所とすることを合意する。

(契約外事項)

第 17 条 本契約に定めのない事項については、甲・乙誠意をもって協議するものとする。

上記契約の成立を証するため本書 2 通を作成し、記名捺印の上甲・乙各 1 通を保有する。

昭和 年 月 日

ステーションプラザ立会川管理組合

甲 理事長 印

東京都北区十条台一丁目 6 番 38

乙 フ ジ 電 設 株 式 会 社  
代表取締役 金子 久 男 印

HK. ICホームモニター設備点検結果報告書（兼 保守点検料金請求書）

|           |     |                |                |     |
|-----------|-----|----------------|----------------|-----|
| お客様名<br>様 | 室番号 | 点 検 日<br>S . . | 点 検 実 施 日<br>印 |     |
| ホームモニター型式 |     | 機器番号           |                |     |
| 項 目       | 数量  | 外観点検           | 機能点検           | 備 考 |
| ホームモニター本体 | 1   | 良・否            | 良・否            |     |
| インターホン子機  | 1   | 良・否            | 良・否            |     |
| 火災報知器     |     | 良・否            | 良・否            |     |
| ガス漏れ警報検出器 |     | 良・否            | 良・否            |     |
| 水漏れ警報検出器  |     | 良・否            | 良・否            |     |
| 非常通報      |     | 良・否            | 良・否            |     |
| 管理室通報     |     | 良・否            | 良・否            |     |

「HK. ICホームモニター設備保守点検契約書」第6条に基づき、昭和 年  
月 日に点検料金¥ が自動引落しになります。

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 特 約 事 項 | <p>お客様点検完了確認欄</p> <p>点検完了を確認いたします。</p> <p>印</p> |
|---------|-------------------------------------------------|

## HK. ICホームモニター設備保守点検仕様書

HK. ICホームモニター設備保守点検契約書第3条に基づく委託業務の細目は、次の通りとする。

1. 点 検 回 数      年間1回
2. 点 検 実 施 日      1日16戸単位の一斉点検として日程を決定
3. 点検作業時間帯      平日昼間
4. 点 検 要 領      別添「HK. ICホームモニター設備点検要領書」の通り行う。
5. 結 果 報 告      別添「HK. ICホームモニター設備点検報告書」により各契約者へ報告説明を行う。

## HK. ICホームモニター保守点検委託費

| 点 検 項 目                   | 点 検 料 金 |
|---------------------------|---------|
| ① ホームモニター(インターホン含む)       | 1,350円  |
| ② 火 災 警 報                 | 360円    |
| ③ ガ ス 漏 れ 警 報             | 540円    |
| ④ 水 漏 れ 警 報               | 180円    |
| ⑤ 非 常 通 報                 | 270円    |
| ⑥ 管理人室への通報                | 540円    |
| 合 計                       | 3,240円  |
| (注) 但し、11階、12階は②の点検料金を除く。 |         |

HK. ICホームモニター設備点検要領書(6型)

| 点検項目                                              | 点検内容 | 評価                                      |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 使用上の問題                                            |      |                                         |
| ホームモニター本体                                         |      |                                         |
| 1. 外観点検                                           |      | 視覚による。                                  |
| 2. その他( )                                         |      |                                         |
| インタナーホン                                           |      |                                         |
| 1. インタナーホン子機の外観点検。                                |      | 視覚による。                                  |
| 2. 呼び出し音と「シバラクオマチャクダサイ」の音声発生確認。                   |      | 聴覚による。                                  |
| 3. 送受話器の外観点検。                                     |      | 視覚による。                                  |
| 4. その他( )                                         |      |                                         |
| 火災警報                                              |      |                                         |
| 1. 火災感知器の外観点検。                                    |      | 視覚による。                                  |
| 2. 加熱試験器により加熱し、本体での警報音発生と絵表示フリッカー確認。              |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 3. インタナーホン子機からの警報音とフラッシュャー確認。                     |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 4. 停止ボタンにより警報、フリッカーフラッシュャー、停止確認。                  |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 5. 原因排除により警報、フリッカーフラッシュャー、停止確認。                   |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 6. セット時、リセット時のLED表示灯のON・OFF確認。                    |      | 視覚による。                                  |
| 7. その他( )                                         |      |                                         |
| ガス漏れ警報                                            |      |                                         |
| 1. ガス漏れ感知器の外観点検と感知部分細目の目づまり除去。                    |      | 視覚による。ブラジ、ウェスなどで目づまりの除去を行なう。            |
| 2. テストガスを感知器に加え、本体での警報音発生と絵表示フリッカー確認。換気扇運動作確認。    |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 3. インタナーホン子機からの警報音とフラッシュャー確認。                     |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 4. 停止ボタンにより警報音、フリッカーフラッシュャー停止確認。                  |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 5. 原因排除により警報音、フリッカーフラッシュャー停止確認。                   |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 6. セット時、リセット時のLED表示灯のON・OFF確認。                    |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 7. その他( )                                         |      |                                         |
| 水漏れ警報                                             |      |                                         |
| 1. 水漏れ感知器の外観点検と電極部のホコリ等除去。                        |      | 視覚による。ブラジ、ウェスなどで感知器まわり(特に電極部)のホコリを除去する。 |
| 2. 抵抗試験器を短絡して、本体での警報音と絵表示フリッカー確認。                 |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 3. 停止ボタンにより警報、絵表示フリッカー停止確認。                       |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 4. 原因排除により警報、絵表示フリッカー停止確認。                        |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 5. セット時、リセット時のLED表示灯のON・OFF確認。                    |      | 視覚による。                                  |
| 6. その他( )                                         |      |                                         |
| 非常通報                                              |      |                                         |
| 1. 押印を押し込み本体での警報音確認。                              |      | 聴覚による。                                  |
| 2. インタナーホン子機からの警報音とフラッシュャー確認。                     |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 3. 押印を引き戻して警報音、フラッシュャー停止確認。                       |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 4. その他( )                                         |      |                                         |
| 管理室通報                                             |      |                                         |
| 1. 各戸から移報(火災・ガス漏れ・防犯・非常)が出た場合の受信盤での警報、フラッシュャーの確認。 |      | 視覚、聴覚による。                               |
| 2. その他( )                                         |      |                                         |

## 9. 駐車場使用契約書

## ステーションプラザ立会川駐車場使用契約書

ステーションプラザ立会川管理者（以下「甲」という。）と、号室  
区分所有者（以下「乙」という。）とは、ステーションプラザ立会川駐車場の使用に関し、次の通り契約を締結する。

### （駐車場の位置指定）

第 1 条 甲は、その管理にかかわる指定位置駐車場№（以下「駐車場」とい  
う。）を乙の後記表示自動車の駐車を目的として、乙に使用させる。

### （駐車場使用料）

第 2 条 駐車場使用料は、1 台分月額 18,000 円とする。

2 乙は、本契約締結と同時に前項使用料当月分を、以後毎月末までに翌月分をそれぞれ甲に、所定の方法にて振込むものとする。ただし、1 ヶ月未満の使用料は日割計算による。

3 物価水準の騰貴等の理由により、第 1 項の使用料が不相当となったときは、甲はこれを相当な額まで改定することを請求することができる。

4 甲は、第 1 項の使用料を管理費に充当させる。

### （契約の解除）

第 3 条 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らの通知、催告を要せずして直ちに本契約を解除し、かつ乙は駐車場を明渡すものとする。

(1) 使用料の支払を 1 ヶ月以上怠ったとき

(2) 使用料の支払が 2 回以上遅延し、甲の催告にもかかわらず支払期日を守らないとき

(3) 本契約の各条項もしくは「ステーションプラザ立会川駐車場使用規則」に違反し、または本駐車場の管理に関する甲の指示、注意等に違反したとき

### （駐車場使用規則の遵守および車両変更の届出）

第 4 条 乙は、駐車場を使用するにあたって、別に定める「ステーションプラザ立会川駐車場使用規則」ならびに甲の指示を誠実に遵守するものとする。なお、乙は後記の「自動車の表示」に変更が生じたときは、速やかに甲に届け出なければならない。

(免責事項)

第 5 条 甲は、天災地変、盗難、損傷、その他甲の責に帰すべからざる事故等によって乙が蒙った損害に対し賠償の責を負わない。

(損害賠償)

第 6 条 乙または乙の代理人、使用運転手、その他関係人が故意、または過失により駐車場または他の自動車その他施設等に損害を与えた場合、乙はその金額を賠償する責を負う。

(契約期間および更新)

第 7 条 本契約期間は、昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までの2年間とする。

2 本契約期間中であっても、乙は2ヶ月前に書面による予告をもって任意に本契約を解除することができる。

3 本契約期間満了2ヶ月前までに、駐車場契約更新に関する総会の決議がなく、甲が更新拒絶を乙に通知しなかったときは、本契約は期間満了日の翌日より1年間同一条件をもって延長するものとする。

(契約外事項)

第 8 条 本契約ならびに「ステーションプラザ立会川駐車場使用規則」に定めのない事項については甲・乙誠意をもって協議し決定する。

上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有する。

昭和 年 月 日

ステーションプラザ立会川管理者

甲

印

ステーションプラザ立会川

号室

乙

(区分所有者) 氏 名

印

「自動車 の 表 示」

車 名

ナンバープレート番号

## 10. 自転車置場使用契約書

## ステーションプラザ立会川自転車置場使用契約書

ステーションプラザ立会川管理者（以下「甲」という）と 号室区分所有者  
（以下「乙」という）とは、ステーションプラザ立会川自転車置場の使用に関し、次の通り契約を締結する。

### （自転車置場の位置指定）

第 1 条 甲は、その管理にかかわる自転車置場の指定位置（以下「自転車置場」という）を甲の交付する「ステッカー」を表示した自転車に限って、乙に使用させる。

### （自転車置場使用料及び支払）

第 2 条 自転車置場使用料（以下「使用料」という）は月額 1 台 <sup>350</sup>~~200~~ 円とする。

2 乙は前項に定める使用料の年額（使用開始月からとし日割計算は行なわない）を第 1 条に定める「ステッカー」と引換に甲に対し、所定の方法により支払うものとする。

3 中途解約又は解除の場合においても既に支払われた使用料は精算されないものとする。

4 更新時における使用料（年額）の払込は、契約終了日の前日迄に第 2 項に定める方法により支払うものとする。

5 物価水準等の理由により、第 1 項に定める使用料が不相当となったときは甲は、これを相当な額まで改定することを請求することができる。

6 甲は使用料を管理費に充当する。

### （契約の解除）

第 3 条 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らの通知、催告を要せずして直ちに本契約を解除し、かつ乙は自転車置場を明渡すものとする。

(1) 第 3 条第 4 項に定める期日迄に使用料の支払のない場合

(2) 本契約の各条項もしくは、本自転車置場の管理に関する甲の指示・注意等に違反したとき。

### （自転車置場使用規則の遵守）

第 4 条 乙は自転車置場を使用するにあたって、別に定める「ステーションプラザ立

会川自転車置場使用規則」ならびに甲の指示を誠実に遵守するものとする。

（通知事項）

第 5 条 乙は、自転車置場を使用する自転車に変更が生じたときは、速やかに甲に届け出なければならない。

（免責事項）

第 6 条 甲は、天災地変、盗難、損傷、その他甲の責に帰すべからざる事故等によって乙が蒙った損害に対し賠償の責を負わない。

（損害賠償）

第 7 条 乙または、その他関係人が故意、または過失により自転車置場または他の自転車その他施設等に損害を与えた場合、乙はその金額を賠償する責を負う。

（契約期間及び更新）

第 8 条 本契約期間は、昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までの1年間とする。

2 本契約期間中であっても、乙は1ヶ月前に書面による予告をもって任意に本契約を解除することができる。

3 本契約期間満了1ヶ月前までに、甲が更新拒絶を乙に通知しなかったときは、本契約は期間満了日の翌日より1年間同一条件をもって延長するものとし、以降同様とする。

（契約外事項）

第 9 条 本契約に定めのない事項については甲・乙誠意をもって協議し決定する。

上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有する。

昭和 年 月 日

甲 ステーションプラザ立会川管理者

印

乙 号室

(区分所有者)氏名

印

自転車置場

指 定 位 置